

SIM  IULAD  S

P  RTAL
CONCURSOS

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

(Fragmento)

Florentino Ariza perdeu a fala e o apetite e passava as noites em claro rolando na cama. Mas, quando começou a esperar a resposta à sua primeira carta, sua ansiedade se complicou com diarreias e vômitos verdes, perdeu o sentido da orientação e passou a sofrer desmaios repentinos, e a mãe se aterrorizou porque seu estado não se parecia com as desordens do amor e sim com os estragos do cólera. O padrinho de Florentino Ariza, antigo homeopata que tinha sido confidente de Tránsito Ariza desde seus tempos de amante oculta, se alarmou também à primeira vista com o estado do enfermo, porque tinha o pulso tênue, a respiração rascante e os suores pálidos dos moribundos. Mas, o exame revelou que não tinha febre, nem dor em nenhuma parte, e a única coisa que sentia de concreto era uma necessidade urgente de morrer. Bastou ao médico um interrogatório insidioso, primeiro a ele e depois à mãe, para comprovar, uma vez mais, que os sintomas do amor são os mesmos do cólera.

Gabriel García Márquez. O Amor nos Tempos do Cólera, 1985.

Assim como o vocábulo destacado em "[...] sua ansiedade se complicou com **diarreias** e vômitos verdes [...]", a acentuação também foi abolida, conforme a nova ortografia da Língua Portuguesa, na palavra negritada na alternativa

- A) "Zumbi dos Palmares é um **herói** da resistência antiescravagista".
- B) "Os **asteroides** são corpos celestes rochosos".
- C) Muitos **papeis** se inverteram na sociedade de aparência".
- D) "No século XIX, os homens usavam diariamente **chapeus**".
- E) "Os **rouxinois** são pequenas aves da mesma família do sabiá".

Gabarito: Letra B

Gabarito Comentado:

Assim como o vocábulo destacado em "[...] sua ansiedade se complicou com diarreias e vômitos verdes [...]", a acentuação também foi abolida, conforme o novo acordo ortográfico, na palavra em negrito da alternativa:

a) "Zumbi dos Palmares é um herói da resistência antiescravagista."

INCORRETA. A palavra "herói" é uma oxítônica terminada em ditongo e continua sendo acentuada.

b) "Os asteroides são corpos celestes rochosos." CORRETA. As paroxítonas terminadas em ditongo, como "asteroide" (assim como "ideia" e "diarreia"), perderam o acento com o novo acordo ortográfico.

c) "Muitos papeis se inverteram na sociedade de aparência." INCORRETA. A palavra "papeis" está errada, pois o correto seria "papéis", que mantém o acento por ser uma oxítônica terminada em ditongo.

d) "No século XIX, os homens usavam diariamente chapeus." INCORRETA. "Chapéus" é uma oxítônica terminada em ditongo e continua a ser acentuada.

e) "Os rouxinois são pequenas aves da mesma família do sabiá."

INCORRETA. A palavra "rouxinóis" não sofreu alteração de acentuação, continuando a ser acentuada por ser oxítônica terminada em ditongo.

QUESTÃO 02

Há muitos séculos, as narrativas dos deuses e deusas nórdicas têm fascinado o mundo ocidental, seja em manifestações artísticas ou em narrativas literárias. Mesmo o Brasil já apresentava certo interesse nessa temática, visto o envolvimento de alguns acadêmicos do Império e da Primeira República com as deidades nórdicas – a exemplo do

naturalista João Barbosa Rodrigues e sua busca pelos "filhos de Odin" na Amazônia.

Na década de 1950, o escritor paulista Owen Mussolin – mais conhecido como Esopinho – já escrevia obras de popularização sobre Mitologia Nórdica. Mais recentemente, o sucesso do Dicionário de Mitologia Nórdica, publicado pela editora Hedra, demonstra a imensa atração que o público ainda mantém em conhecer mais profundamente o universo que envolve as narrativas míticas da Escandinávia.

Em se tratando de um estudo sobre mitologia, obviamente, temos que definir o que é mito. Uma tarefa nada fácil, visto que existem dezenas de definições, de conceitos e perspectivas teóricas. De nossa parte, somos inclinados a não tomar parte de um referencial fenomenológico. Ou seja, não compartilhamos da visão de que existe uma essência humana universal, atemporal, que constitui a base de todos os mitos em todos os lugares e épocas. Em nossa concepção, os mitos devem ser percebidos em um referencial histórico e ao mesmo tempo, cultural.

Neste sentido, os mitos são narrativas (orais, literárias ou visuais), acerca de deuses, heróis, monstros, origem do mundo ou elementos da natureza. São estruturas de sentido, porque tem a função de explicar o mundo dos humanos, dos deuses e do cosmos. Podem ter conotação religiosa ou alguma ligação com o "sagrado", mas não necessariamente.

Em Português o melhor recurso bibliográfico é o Dicionário de Mitologia Nórdica: símbolos, mitos e ritos, publicado pela editora Hedra em 2005. Contando com a participação de vinte e dois pesquisadores nacionais e estrangeiros, é composto por duzentos e dez verbetes e mais de quarenta ilustrações. O dicionário detalha amplamente os mais variados deuses, deusas, narrativas, localidades, fontes primárias, temas, símbolos e sagas, apresentando em cada verbete indicações bibliográficas atualizadas.

Além dele, há ainda alguns sites que servem como fonte de pesquisa, como o *Germanic Mythology* – que fornecem ampla variedade de documentos para pesquisa, de obras analíticas desde o século XVIII até a atualidade, dicionários e ferramentas linguísticas, narrativas e imagens artísticas – e o *The Norse Mythology Blog* – outro site com arquivos e seções interessantes. Já em Português, o melhor recurso online é o site do NEVE (Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos) com acesso a diversos livros, artigos, eventos, dissertações e teses, periódicos e ensaios sobre Mitologia Nórdica.

Fonte: <https://www.livrosvikings.com.br/noticia/uma-introducao-as-fontes-da-mitologia-nordica>. (adaptado)

Considerando a classificação das palavras de acordo com sua sílaba tônica, sabe-se que há três tipos distintos: oxítônica, paroxítona e proparoxítona. Diante de tal, o conjunto de palavras em que todas apresentam a mesma classificação tônica que o termo "Mitologia" é:

- A) Heroico – narrativas – publicado – naturalista.
- B) Nórdicas – artística – república – estudo.
- C) Tratando – ocidental – periódicos – livros.
- D) Épocas – bibliográfico – símbolos – blog.
- E) Heróis – analíticos – século – recurso.

Gabarito: Letra A

Gabarito Comentado:

a) Heroico – narrativas – publicado – naturalista. **Correto.** Todas as palavras são paroxítonas: He-ROI-co (não se acentua mais devido à regra do Novo Acordo, que aboliu o acento dos ditongos "oi" e "ei" nas

paroxítonas).
Nar-ra-TI-vas.
Pu-bli-CA-do.
Na-tu-ra-LIS-ta.

b) Nórdicas – artística – república – estudo.

Incorreto. As três primeiras palavras são proparoxítonas (a sílaba tônica é a antepenúltima), por isso são acentuadas; no entanto, "estudo" é uma paroxítona (es-TU-do), sem acento.

c) Tratando – ocidental – periódicos – livros.

Incorreto. "Tratando" e "livros" são paroxítonas (tra-TAN-do; LI-vros), mas "periódicos" é proparoxítona (pe-ri-Ó-di-cos), com acento, e "ocidental" é oxítona (o-ci-den-TAL).

d) Épocas – bibliográfico – símbolos – blog.

Incorreto. As três primeiras palavras são proparoxítonas, acentuadas devido à tonicidade na antepenúltima sílaba. "Blog" é um estrangeirismo monossílabo; em português, a grafia "blogue" (BLO-gue) é uma paroxítona.

e) Heróis – analíticos – século – recurso.

Incorreto. "Heróis" é oxítona (terminada em ditongo "ois", por isso o acento); "analítico" e "século" são proparoxítonas, também acentuadas. "Recurso" é paroxítona (re-CUR-so).

Gabarito: letra A.

QUESTÃO 03

(Fragmento)

Florentino Ariza perdeu a fala e o apetite e passava as noites em claro rolando na cama. Mas, quando começou a esperar a resposta à sua primeira carta, sua ansiedade se complicou com diarreias e vômitos verdes, perdeu o sentido da orientação e passou a sofrer desmaios repentinos, e a mãe se aterrorizou porque seu estado não se parecia com as desordens do amor e sim com os estragos do cólera. O padrinho de Florentino Ariza, antigo homeopata que tinha sido confidente de Trânsito Ariza desde seus tempos de amante oculta, se alarmou também à primeira vista com o estado do enfermo, porque tinha o pulso tênue, a respiração rascante e os suores pálidos dos moribundos. Mas, o exame revelou que não tinha febre, nem dor em nenhuma parte, e a única coisa que sentia de concreto era uma necessidade urgente de morrer. Bastou ao médico um interrogatório insidioso, primeiro a ele e depois à mãe, para comprovar, uma vez mais, que os sintomas do amor são os mesmos do cólera.

Gabriel García Márquez. O Amor nos Tempos do Cólera, 1985.

Na passagem "[...] porque seu estado não se parecia com as **desordens** do amor", o morfema sublinhado no vocábulo **desordens** apresenta o mesmo valor semântico do morfema sublinhado em

A) Aquela característica era **inerente** a ela.

B) Ele viajou **anteontem**.

C) Ela padecia de **hipoglicemia**.

D) Ele recebeu um telefonema **anônimo**.

E) O amor é um sentimento **ambivalente**.

Gabarito: Letra D

Gabarito Comentado:

Na frase "[...] porque seu estado não se parecia com as desordens do amor", o prefixo sublinhado em "desordens" transmite a ideia de falta ou ausência de algo. Assinale a alternativa em que o morfema destacado possui o mesmo valor semântico.

a) "Aquela característica era inerente a ela."

Incorreto. O morfema "in" em "inerente" indica algo intrínseco, pertencente à própria natureza, e não ausência ou falta, como ocorre em "desordens."

b) "Ele viajou anteontem."

Incorreto. O morfema "ante" em "anteontem" indica anterioridade no tempo, sem relação com a ideia de ausência ou falta.

c) "Ela padecia de hipoglicemia."

Incorreto. O prefixo "hipo" em "hipoglicemia" indica algo em menor quantidade, e não ausência total ou falta, como em "desordens."

d) "Ele recebeu um telefonema anônimo."

Correto. O morfema "an" em "anônimo" indica a ausência de nome, o que corresponde ao sentido de falta ou ausência presente em "desordens."

e) "O amor é um sentimento ambivalente."

Incorreto. O prefixo "ambi" em "ambivalente" refere-se à dualidade, e não à falta ou ausência, como em "desordens."

Gabarito: letra D.

QUESTÃO 04

O TRABALHO DE CUIDADO NÃO REMUNERADO E MAL PAGO E A CRISE GLOBAL DA DESIGUALDADE

O trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário – que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnadas. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade, sexualidade e casta. As mulheres são responsáveis por mais de três quartos do cuidado não remunerado e compõem dois terços da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas.

Disponível em: <https://www.oxfam.org.br/>. Acesso em: 13 fev. 2024.

O vocábulo destacado em "[...] e pessoas com doenças e deficiências **físicas** e mentais" apresenta a mesma tonicidade que o termo destacado na sentença:

A) "As mulheres são **responsáveis** por mais de três quartos do cuidado [...]"

B) "Se **ninguém** investisse tempo [...]"

C) "[...] o trabalho **doméstico** diário [...]"

D) "[...] e recursos nessas tarefas **diárias** essenciais [...]"

E) "[...] por mulheres e meninas em **situação** de pobreza [...]"

Gabarito: Letra C

Gabarito Comentado:

a) "As mulheres são responsáveis por mais de três quartos do cuidado [...]"

Incorreto. A palavra "responsáveis" é uma **paroxítona**: res-pon-SÁ-veis.

b) "Se ninguém investisse tempo [...]"

Incorreto. "Ninguém" é uma **oxítona**: nin-GUÉM.

c) "[...] o trabalho doméstico diário [...]"

Correto. A palavra "doméstico" é uma **proparoxítona**: do-MÉS-ti-co.

d) "[...] e recursos nessas tarefas diárias essenciais [...]"

Incorreto. "Diárias" pode ser confundida como uma proparoxítona, mas é uma **paroxítona** terminada em ditongo crescente: di-á-ri-as. Em casos de dúvida entre proparoxítonas reais e aparentes, escolha a palavra que é realmente proparoxítona.

e) "[...] por mulheres e meninas em situação de pobreza [...]"

Incorreto. "Situação" é uma **oxítona**: si-tu-a-ÇÃO ou si-tua-ÇÃO.

QUESTÃO 05

CAPÍTULO XI / O MENINO É PAI DO HOMEM

Cresci; e nisso é que a família não interveio; cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino.

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino diabo”; e verdadeiramente não era outra coisa; fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher do doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce “por pirraça”; e eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia, — algumas vezes gemendo, — mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um — “ai, nhonhô!” — ao que eu retorquia: — “Cala a boca, besta!” — Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas, e outras muitas façanhas deste jaez, eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração; e se às vezes me repreendia, à vista de gente, fazia-o por simples formalidade: em particular dava-me beijos.

(Joaquim Maria Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas)

Com base nos conhecimentos em ortografia oficial, é correto afirmar que a palavra “*família*” recebe acento gráfico pelo mesmo motivo que

- A) destróier.
- B) céu.
- C) xampú.
- D) café.
- E) dói.

Gabarito: Letra A

Gabarito Comentado:

a) Destróier
A palavra “destróier” é uma **paroxítona** e, por isso, é acentuada na vogal tônica, já que as paroxítonas terminadas em “r” recebem acento gráfico.

b) Céu
A palavra “céu” é acentuada por ser um **monossílaboônico** terminado em ditongo aberto.

c) Xampu
A palavra “xampu” **não é acentuada**, pois as oxítonas terminadas em “r”, “l”, “z”, “x”, “i”, “u”, “im”, “um” e “om” não recebem acento. A exceção ocorre quando o “u” está em um hiato, como em “baú”.

d) Café
A palavra “café” é acentuada porque todas as **oxítonas** terminadas em “a(s)”, “e(s)” e “o(s)” devem receber acento.

e) Dói
A palavra “dói”, conjugação do verbo “doer” na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, é acentuada por ser um **monossílaboônico** terminado em ditongo aberto “ói”.

QUESTÃO 06

Texto para responder à questão.

50 anos depois

[...] No cinquentenário da República, ninguém questionava a quartelada que derrubou o Império em 1889. Nos 50 anos do Estado Novo, poucos deram atenção ao período que transformou a economia e a sociedade brasileiras. Pois hoje, dia 31 de março de 2014, 50 anos depois do golpe militar, o Brasil é tomado de debates inflamados e de um surto incomum de memória histórica. [...]

Houve avanços em quase todas essas áreas. Estabilizamos a moeda, distribuimos renda, pusemos as crianças na escola. As conquistas não são poucas, vieram aos poucos e estão longe de terminadas. Todas elas são fruto do ambiente livre, em que diferentes ideias podem ser debatidas e testadas. Todas são fruto, numa palavra, da democracia.

Eis a principal diferença entre os dois Brasis, separados por 50 anos: em 1964 havia, à direita e à esquerda, ceticismo em relação à democracia; hoje, não mais. Se há pensamento autoritário no país, ele é minoritário. Nossas instituições democráticas deram prova de vitalidade ao promover o *impeachment* de um presidente, a condenação de corruptos poderosos no caso do mensalão e ao manter ampla liberdade de opinião e de expressão. A cada eleição, o brasileiro gosta mais da democracia.

Nada disso significa, porém, que possamos considerá-la uma conquista perene e consolidada. Democracias jovens, como Venezuela, Argentina ou Rússia, estão aí para mostrar como o espectro do autoritarismo pode abalar os regimes de liberdade. A luta pela democracia e pelas liberdades individuais precisa ser constante, consistente e sem margem para hesitação.

(Helio Gurovitz. *Época*, 31 de março de 2014. Adaptado.)

Os vocábulos “*cinquentenário*” e “*império*” são acentuados devido à mesma justificativa. O mesmo ocorre com o par de palavras apresentado em

- A) prêmio e órbita.
- B) rápida e tráfego.
- C) satélite e ministério.
- D) pública e experiência.
- E) sexagenário e próximo.

Gabarito: Letra B

Gabarito Comentado:

A alternativa **B** é a **correta**.

As palavras “cinquentenário” e “império” são acentuadas por serem **paroxítonas terminadas em ditongo crescente**. Com o Novo Acordo Ortográfico, elas também podem ser chamadas de “proparoxítonas aparentes”, mas o critério de acentuação permanece o mesmo.

cinquentenário: cin-quen-te-ná-rio (ditongo crescente)

império: im-pé-rio (ditongo crescente)

Agora, vamos analisar cada alternativa e verificar qual delas segue a mesma regra de acentuação.

a) prêmio e órbita.

Incorreta, pois:

prêmio: paroxítona terminada em ditongo crescente (prêmio)

órbita: proparoxítona (ór-bi-ta)

b) rápida e tráfego.

Correta, pois:

Ambas são **proparoxítonas**.

rápida: rá-pi-da

tráfego: trá-fe-go

c) **satélite** e **ministério**.
Incorreta, pois:
satélite: proparoxítona (sa-té-li-te)
ministério: paroxítona terminada em ditongo crescente (mi-nis-té-rio)

d) **pública** e **experiência**.
Incorreta, pois:
pública: proparoxítona (pú-bli-ca)
experiência: paroxítona terminada em ditongo crescente (ex-pe-ri-ên-cia)

e) **sexagenário** e **próximo**.
Incorreta, pois:
sexagenário: paroxítona terminada em ditongo crescente (se-xa-ge-ná-rio)
próximo: proparoxítona (pró-xi-mo)
Portanto, a alternativa correta é a **letra B**.

QUESTÃO 07

Floresta em risco e inovação

Plataforma desenvolvida pelo Ipam e pelo Banco Mundial prevê risco de desmatamento e estima futuras áreas desmatadas na Amazônia Legal

A Amazônia, uma terra de riqueza natural incomparável, é um dos ecossistemas mais difíceis de proteger no mundo. E se pudéssemos prever as áreas com maior risco de desmatamento, poderíamos proteger melhor a floresta? Uma plataforma desenvolvida pelo Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) e pelo Banco Mundial faz exatamente isso. Ela prevê o risco de desmatamento e estima as futuras áreas desmatadas nos estados da Amazônia Legal. Chamada de Painel Floresta em Risco, lançada na semana passada, apresenta o desmatamento na Amazônia brasileira como fruto da relação entre a vulnerabilidade das áreas de vegetação nativa, a governança ambiental e os fatores macroeconômicos. Variáveis econômicas, especialmente os preços dos produtos agrícolas e a taxa de câmbio real, afetam diretamente o retorno das atividades extrativas e, portanto, a demanda por terras marginais e, assim, o desmatamento — incluindo através de atividades ilegais como a grilagem ou o garimpo.

A oscilação nessas variáveis é usada para estimar a quantidade de desmatamento esperada, os locais com maior risco de ser desmatado, assim como a possibilidade de vazamentos —quando o desmatamento não é eliminado, mas apenas "transferido" para outra região.

O Painel permite que os usuários explorem e comparem três diferentes cenários de risco de desmatamento. O primeiro cenário "business as usual" (BAU) fornece uma projeção das tendências de desmatamento com base nas condições macroeconômicas esperadas nos próximos anos. No entanto, não inclui qualquer mudança esperada nas políticas de proteção.

No segundo cenário, a ferramenta exibe taxas de desmatamento com base apenas na tendência histórica, "historical reference level" (HRL), sem efeitos econômicos.

O terceiro é o cenário de governança ambiental "Governance" (GOV), que simula o impacto de possíveis mudanças de política nas taxas de desmatamento por meio do aumento da proteção de áreas florestais via designação do uso das terras. A ferramenta fornece uma representação visual desses cenários e permite que os usuários observem como o risco de desmatamento interage com territórios indígenas e áreas de conservação. O objetivo é tornar acessíveis ao público dados complexos sobre futuras pressões de desmatamento e embasar o Planejamento e a implementação de estratégias de conservação. A plataforma será atualizada anualmente com novos dados sobre as condições macroeconômicas previstas e o desmatamento observado.

A complexidade do ecossistema amazônico e a interação multifacetada de fatores econômicos e sociais exigem

abordagens adaptáveis e multidisciplinares. A plataforma desenvolvida pelo IPAM e pelo Banco Mundial é um passo à frente nessa direção para preservar um dos tesouros naturais mais preciosos do mundo.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 7 mai. 2024.

Quanto às informações apresentadas no texto em questão, infere-se que

A) a plataforma impede que ocorram os desmatamentos como ocorriam até então, revelando-se a salvação da Amazônia, no longo prazo.

B) apesar de restrita à vigilância de terras indígenas e áreas de conservação, o programa tem alcance de resultados por longo período à frente.

C) uma das possibilidades do programa é associar as políticas de proteção às formas de exploração de riquezas conforme a demanda internacional.

D) uma das possibilidades de leitura do desmatamento se dá com a alimentação do programa com dados históricos de como foi o desmatamento na última década, por exemplo.

E) a tecnologia possibilita o desenvolvimento de programas que podem funcionar, no longo prazo, como armas contra a destruição da Amazônia.

Gabarito: Letra E

Gabarito Comentado:

a) **"A plataforma impede que ocorram os desmatamentos como ocorriam até então, revelando-se a salvação da Amazônia no longo prazo."**

Incorreto. A plataforma não impede de forma definitiva os desmatamentos nem garante a "salvação" da Amazônia no longo prazo.

b) **"Apesar de restrita à vigilância de terras indígenas e áreas de conservação, o programa tem alcance de resultados por longo período à frente."**

Incorreto. O texto não limita a plataforma à vigilância de terras indígenas e áreas de conservação. Na verdade, menciona que ela permite observar como o risco de desmatamento interage com essas áreas, mas não se restringe a isso.

c) **"Uma das possibilidades do programa é associar as políticas de proteção às formas de exploração de riquezas conforme a demanda internacional."**

Incorreto. A plataforma foca na previsão do risco de desmatamento com base em variáveis econômicas e na simulação de cenários ambientais, não nas demandas internacionais de exploração de riquezas.

d) **"Uma das possibilidades de leitura do desmatamento se dá com a alimentação do programa com dados históricos de como foi o desmatamento na última década, por exemplo."**

Incorreto. O texto não menciona a utilização de dados históricos para alimentar os cenários de desmatamento. Ele fala sobre a previsão de cenários futuros, mas sem citar a origem dos dados.

e) **"A tecnologia possibilita o desenvolvimento de programas que podem funcionar, no longo prazo, como armas contra a destruição da Amazônia."**

Correto. A plataforma visa prever desmatamentos e, nesse sentido, pode ser uma ferramenta eficaz no longo prazo para ajudar a evitar a destruição da floresta.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09

O TRABALHO DE CUIDADO NÃO REMUNERADO E MAL PAGO E A CRISE GLOBAL DA DESIGUALDADE

O trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário — que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e

lenha. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnadas. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade, sexualidade e casta. As mulheres são responsáveis por mais de três quartos do cuidado não remunerado e compõem dois terços da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas.

Disponível em: <https://www.oxfam.org.br/>. Acesso em: 13 fev. 2024.

QUESTÃO 08

No título do texto, o sufixo do termo **desigualdade** indica a formação de um

- A) substantivo que significa situação.
- B) adjetivo que significa estado.
- C) adjetivo que significa condição.
- D) substantivo que significa estado.
- E) adjetivo que significa quantidade.

Gabarito: Letra A

Gabarito Comentado:

a) "Substantivo que significa situação." Correto. É um substantivo que indica uma situação socioeconômica, como a condição de desigualdade.

b) "Adjetivo que significa estado." Incorreto. A palavra não é um adjetivo, mas um substantivo que deriva de um adjetivo (desigual).

c) "Adjetivo que significa condição." Incorreto. Assim como na alternativa anterior, é um substantivo derivado de um adjetivo (desigual), não um adjetivo.

d) "Substantivo que significa estado." Incorreto. Embora seja um substantivo, ele não representa um "estado", mas uma situação. O sufixo "-dade" forma substantivos que indicam uma condição, não necessariamente um estado.

e) "Adjetivo que significa quantidade." Incorreto. A palavra é um substantivo, não um adjetivo, e está relacionada à ideia de desigualdade, não de quantidade.

QUESTÃO 09

a sentença "[...] o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é **desproporcionalmente** assumido por mulheres", o termo destacado é formado por

- A) prefixo e sufixo.
- B) hibridismo.
- C) aglutinação.
- D) justaposição.
- E) parassíntese.

Gabarito: Letra A

Gabarito Comentado:

a) Prefixo e sufixo – Correto. Como explicado, a palavra tem um prefixo e um sufixo adicionados separadamente.

b) Hibridismo – Incorreto. Hibridismo envolve radicais de diferentes línguas, o que não é o caso aqui.

c) Aglutinação – Incorreto. Aglutinação envolve a perda de elementos nas palavras combinadas, o que não ocorre neste exemplo.

d) Justaposição – Incorreto. Na justaposição, as palavras se unem sem alterações, o que também não é o caso.

e) Parassíntese – Incorreto. Na parassíntese, os afixos são adicionados simultaneamente, e aqui eles foram acrescentados separadamente.

QUESTÃO 10

Muito além de impressões digitais

Um passado sem rosto e sem rastro transformou a figura da mãe numa pálida lembrança. E levou consigo a imagem da menina Camila, ex-moradora de rua, sem deixar na adulta a certeza de como era quando criança. Com a morte da mãe no parto do oitavo irmão, há nove anos, depois de peregrinar com os sete irmãos pelas ruas de diversos bairros, ela ganhou uma casa. Foi morar com a tia e cada irmão seguiu para viver com um parente.

A história da família Gomes, até a geração de Camila Cláudia, hoje com 21 anos, é apenas oral. Não há um único registro fotográfico dessa vida nômade. Nem fotos, nem documentos. Camila não tem certidão de nascimento, o que impede o acesso aos direitos mais elementares. E não se lembra de ter visto fotos da mãe.

Uma aflição latente ficou de herança. Os nascimentos de Camille, de 2 anos, e Sofia, de 5 meses, trouxeram um novo desejo à vida da menina sem foto. Há pouco menos de dois anos, ela comprou um celular com câmera, exclusivamente para fotografar a primeira filha.

Camila tem a chance agora de deixar impressa sua passagem pelo mundo. Ela ilustra a farta variedade de estatísticas que apontam para o consumo crescente de celulares e câmeras digitais no país, instrumentos também de inclusão. Nos últimos três anos, o item de consumo que mais cresceu no Brasil foi a câmera digital (de 20% para 35%), indicam os dados da consultoria Kantar WorldPanel, divulgados em setembro. Um estudo da Fecomércio do ano passado mostra que, de 2003 a 2009, o gasto com celular já havia aumentado 63,6% em todas as classes sociais. Na E, chegou a 312%. Soma-se a estes um outro dado, e a equação se completa: cerca de 66% dos brasileiros usam o celular para tirar fotografias, segundo pesquisa do Instituto Data Popular colhida este ano.

A democratização do acesso se consolidou. Estamos diante de novos tempos, moldados pela democratização do acesso ao registro de imagens. As classes populares deixaram de ser apenas o objeto fotografado e tornaram-se também agentes desse universo pictórico: são produtores em escala crescente, de imagens de seu cotidiano.

(Revista O globo, novembro de 2012.)

"O gasto com celular já havia aumentado..." Quanto ao processo de formação de palavras, a palavra "gasto" constitui exemplo de derivação

- A) sufixal.
- B) prefixal.
- C) imprópria.
- D) regressiva.
- E) parassindética.

Gabarito: Letra A

Gabarito Comentado:

A palavra "gasto", no trecho "O gasto com celular já havia aumentado...", é um exemplo de **derivação regressiva**. Nesse processo, a palavra é formada por **redução** do verbo "gastar". Ou seja, ao invés de acrescentar um sufixo, há uma simplificação. Outros exemplos incluem "beijo" (de "beijar") e "atributo" (de "atribuir"). Portanto, a alternativa correta é a **letra D**.

Agora, vamos revisar os conceitos das outras alternativas: **Derivação sufixal:** ocorre com o **acréscimo de um sufixo** à palavra primitiva. Exs.: **pedreiro, socialista, rapidamente**.

Derivação prefixal: ocorre com o **acréscimo de um prefixo** à palavra primitiva. Exs.: **anormal, infiel, desleal**.
Derivação imprópria: ocorre quando uma palavra muda de classe gramatical sem alteração em sua forma. Ex.: "andar" (verbo) em "ela tem um **andar sexy**" (substantivo).
Derivação parassintética: ocorre com o **acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo**. Para verificar, retire o prefixo ou o sufixo; se a palavra não fizer sentido, houve derivação parassintética. Ex.: **embarcar** (sem "em" ou "ar" não existe). Exemplo de quando **não há: infelizmente**, pois "infeliz" e "felizmente" existem separadamente. Esses conceitos ajudam a diferenciar os tipos de derivação no processo de formação de palavras.

QUESTÃO 11

Há muitos séculos, as narrativas dos deuses e deusas nórdicas têm fascinado o mundo ocidental, seja em manifestações artísticas ou em narrativas literárias. Mesmo o Brasil já apresentava certo interesse nessa temática, visto o envolvimento de alguns acadêmicos do Império e da Primeira República com as deidades nórdicas – a exemplo do naturalista João Barbosa Rodrigues e sua busca pelos "filhos de Odin" na Amazônia.

Na década de 1950, o escritor paulista Owen Mussolin – mais conhecido como Esopinho – já escrevia obras de popularização sobre Mitologia Nórdica. Mais recentemente, o sucesso do Dicionário de Mitologia Nórdica, publicado pela editora Hedra, demonstra a imensa atração que o público ainda mantém em conhecer mais profundamente o universo que envolve as narrativas míticas da Escandinávia.

Em se tratando de um estudo sobre mitologia, obviamente, temos que definir o que é mito. Uma tarefa nada fácil, visto que existem dezenas de definições, de conceitos e perspectivas teóricas. De nossa parte, somos inclinados a não tomar parte de um referencial fenomenológico. Ou seja, não compartilhamos da visão de que existe uma essência humana universal, atemporal, que constitui a base de todos os mitos em todos os lugares e épocas. Em nossa concepção, os mitos devem ser percebidos em um referencial histórico e ao mesmo tempo, cultural.

Neste sentido, os mitos são narrativas (orais, literárias ou visuais), acerca de deuses, heróis, monstros, origem do mundo ou elementos da natureza. São estruturas de sentido, porque tem a função de explicar o mundo dos humanos, dos deuses e do cosmos. Podem ter conotação religiosa ou alguma ligação com o "sagrado", mas não necessariamente.

Em Português o melhor recurso bibliográfico é o Dicionário de Mitologia Nórdica: símbolos, mitos e ritos, publicado pela editora Hedra em 2005. Contando com a participação de vinte e dois pesquisadores nacionais e estrangeiros, é composto por duzentos e dez verbetes e mais de quarenta ilustrações. O dicionário detalha amplamente os mais variados deuses, deusas, narrativas, localidades, fontes primárias, temas, símbolos e sagas, apresentando em cada verbete indicações bibliográficas atualizadas.

Além dele, há ainda alguns sites que servem como fonte de pesquisa, como o *Germanic Mythology* – que fornecem ampla variedade de documentos para pesquisa, de obras analíticas desde o século XVIII até a atualidade, dicionários e ferramentas linguísticas, narrativas e imagens artísticas – e o *The Norse Mythology Blog* – outro site com arquivos e seções interessantes. Já em Português, o melhor recurso online é o site do NEVE (Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos) com acesso a diversos livros, artigos, eventos, dissertações e teses, periódicos e ensaios sobre Mitologia Nórdica.

Fonte: <https://www.livrosvikings.com.br/noticia/uma-introducao-as-fontes-da-mitologia-nordica>. (adaptado)

Sendo a concordância nominal a harmonização entre os termos nominais de uma frase, o emprego **correto** dos termos "bastante", "proibido" ou "necessário" pode ser identificado em:

- A) Os pesquisadores falam bastantes sobre os conteúdos abordados pela Mitologia Nórdica.
- B) Nas palestras, sobre Mitologia Nórdica, a entrada é proibido para àqueles que não acreditam.
- C) Visto que existem dezenas de definições, de conceitos e de perspectivas teóricas, é necessário sua chegada no horário.
- D) A entrada é proibido para àqueles que criticam os mitos. Pois devem ser percebidos em um referencial histórico e cultural.
- E) Há bastantes motivos para acreditar que a Mitologia Nórdica tem uma abordagem interessante para explicar os mitos dos deuses.

Gabarito: Letra E

Gabarito Comentado:

a) "Os pesquisadores falam bastante sobre os conteúdos abordados pela Mitologia Nórdica."

Incorreto. A palavra "bastante" pode ter diferentes funções gramaticais. De acordo com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp), ela pode ser adjetivo, advérbio, pronome ou substantivo. Neste contexto, "bastante" é um **advérbio de modo**, modificando o verbo "falam". Como advérbio, não admite variação. Portanto, a forma correta é: **"Os pesquisadores falam bastante (...)".**

b) "Nas palestras sobre Mitologia Nórdica, a entrada é proibido para àqueles que não acreditam."

Incorreto. Quando usamos expressões como "é bom", "é necessário", "é proibido", o predicativo (como "proibido") deve concordar em gênero e número com o sujeito. Aqui, "a entrada" determina que o predicativo deve estar no feminino. A forma correta é: **"a entrada é proibida..."**.

c) "Visto que existem dezenas de definições, de conceitos e de perspectivas teóricas, é necessário sua chegada no horário."

Incorreto. O predicativo "necessário" deve concordar em gênero e número com "sua chegada", pois o sujeito está determinado pelo pronome "sua". A correção é: **"é necessária sua chegada no horário."**

d) "A entrada é proibido para àqueles que criticam os mitos. Pois devem ser percebidos em um referencial histórico e cultural."

Incorreto. O predicativo "proibido" precisa concordar em gênero e número com "a entrada", que está no feminino. Portanto, a forma correta é: **"A entrada é proibida..."**. Além disso, a crase em "àqueles" está incorreta, pois não há preposição "a" contraída com o pronome demonstrativo "aqueles".

e) "Há bastantes motivos para acreditar que a Mitologia Nórdica tem uma abordagem interessante para explicar os mitos dos deuses."

Correto. Neste contexto, "bastantes" é um pronome indefinido que concorda com "motivos" no plural. A concordância está correta.

QUESTÃO 12



Disponível em <https://www.slideshare.net/Diliane/ict-fundamentos-dapropaganda-aula-2>.

Transcrição:

Dê atenção à sua saúde

- Adote uma alimentação saudável
- Não fume e evite bebidas alcoólicas
- Pratique exercícios físicos
- Procure a unidade de saúde mais próxima

Sobre conjugação verbal, assinale a alternativa correta.

Em textos publicitários é comum o uso de verbos que se direcionam ao leitor. Em "**Dê** atenção à sua saúde", o verbo em destaque está conjugado

- A) no futuro do modo subjuntivo.
- B) no presente do modo indicativo.
- C) no afirmativo do modo imperativo.
- D) no pretérito perfeito do modo indicativo.
- E) no presente do modo gerúndio.

Gabarito: Letra C

Gabarito Comentado:

A) no futuro do modo subjuntivo. Exemplo: "Se você der atenção à sua saúde, terá melhor qualidade de vida." – Os verbos estão no futuro do subjuntivo e no futuro do indicativo, respectivamente.

B) no presente do modo indicativo. Exemplo: "Eu dou atenção à minha saúde." – O verbo está no presente do indicativo.

C) no afirmativo do modo imperativo. **Gabarito**

D) no pretérito perfeito do modo indicativo. Exemplo: "Eu dei atenção à minha saúde." – O verbo está no pretérito perfeito do indicativo.

E) no presente do modo gerúndio. Essa alternativa está incorreta, pois o gerúndio não possui tempos (presente, passado ou futuro); é uma forma nominal do verbo que não se vincula a modos ou tempos verbais.

QUESTÃO 13

AO SOM DA VALSA

1º§ A casa do coronel podia conter o triplo das pessoas convidadas para o sarau daquela noite; mas o coronel preferia convidar apenas as pessoas mais íntimas e familiares. Era homem pouco cerimonioso, gostava sobretudo da intimidade.

2º§ Quando Félix entrou dançava-se uma quadrilha. O coronel foi ter com ele e levou-o para onde estava a mulher, que já o esperava com ansiedade, pela razão, dizia ela, de que era um dos poucos rapazes que ainda conversavam com velhas, estando entre moças. Félix sentou-se ao pé de D. Matilde.

Estava então de bom humor e conversou alegremente até que a música parou.

3º§ A mulher do coronel era o tipo da mãe de família. Tinha quarenta anos, e ainda conservava na frente, embora secas, as rosas da mocidade. Era uma mistura de austeridade e meiguice, de extrema bondade e extrema rigidez. Gostava muito de conversar e rir, e tinha a particularidade de amar a discussão, exceto em dois pontos que para ela estavam acima das controvérsias humanas: a religião e o marido. A sua melhor esperança, afirmava, seria morrer nos braços de ambos. Dizia-lhe Félix às vezes que não era acertado julgar pelas aparências, e que o coronel, excelente marido em reputação, fora na realidade pecador impenitente. Ria-se a boa senhora destes inúteis esforços para abalar a boa fama do esposo. Reinava uma santa paz naquele casal, que soubera substituir os fogos da paixão pela reciprocidade da confiança e da estima.

4º§ A conversa com a dona da casa roubou algum tempo às moças, segundo a expressão do coronel. Era necessário que Félix se dividisse com as senhoras que ainda tinham amor aos exercícios coreográficos. Recusou, pretextando a presença de D. Matilde.

5º§ — Oh! por mim não! respondeu a boa senhora; o direito das velhas tem um limite no direito das moças. Vá, doutor, e mais tarde volte cá, se o não agarrarem por aí...

6º§ Valsava-se. Félix levantou-se e foi buscar um par. Não tendo preferência por nenhuma senhora, lembrou-lhe ir pedir a filha do coronel. Atravessava a sala para ir buscá-la de frente, quando foi abalroado por um par valsante. Conquanto fosse navegante prático daqueles mares, não pôde evitar o turbilhão. Susteve o equilíbrio com rara felicidade e foi procurar melhor caminho, costeando a parede. Nesse momento os valsantes pararam perto dele. Pareceu-lhe reconhecer Lúvia, irmã de Viana. Com as faces avermelhadas e o seio ofegante, a moça pousava molemente o braço no braço do cavalheiro. Murmurou algumas palavras, que Félix não pôde ouvir, e depois de lançar um olhar em roda de si, continuou a valsar. ASSIS, Machado. 1839 – 1908. Ressurreição. / - São Paulo: Globo, 1997. P. 12-13.

O que se afirma sobre o uso dos tempos e modos verbais, está correto em:

I. "Quando Félix entrou dançava-se uma quadrilha." (2º§). O verbo destacado foi empregado no Pretérito Perfeito do Modo Indicativo.

II. "Gostava muito de conversar e rir." (3º§). O verbo destacado foi empregado no Pretérito Imperfeito do Modo Indicativo.

III. "... que soubera substituir os fogos da paixão pela reciprocidade da confiança..." (3º§). O verbo destacado foi empregado no Futuro do Pretérito do Modo Indicativo.

A) **I, II e III.**

B) **II e III.**

C) **I e III.**

D) **I e II.**

E) **III.**

Gabarito: Letra D

Gabarito Comentado:

O que se afirma sobre o uso dos tempos e modos verbais está correto em:

I. "Quando Félix entrou, dançava-se uma quadrilha." (2º§). O verbo destacado foi empregado no **Pretérito Perfeito do**

Modo Indicativo. Certo
entrou – 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo.
II. "Gostava muito de conversar e rir." (3º§). O verbo destacado foi empregado no **Pretérito Imperfeito do Modo Indicativo. Certo**
gostava – 3ª pessoa do singular do pretérito imperfeito do modo indicativo.
III. "... que soubera substituir os fogos da paixão pela reciprocidade da confiança..." (3º§). O verbo destacado foi empregado no **Futuro do Pretérito do Modo Indicativo. Incorreto**
soubera – 3ª pessoa do singular do pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.

QUESTÃO 14

Há verbo no modo imperativo afirmativo em:

- A) "... o direito das velhas tem um limite no direito das moças." (5º§)
B) "— Oh! por mim não! respondeu a boa senhora..." (5º§)
C) "Vá, doutor, e mais tarde volte cá..." (5º§)
D) "... se o não agarrarem por aí..." (5º§)
E) "Valsava-se." (6º§)

Gabarito: Letra C

Gabarito Comentado:

Há verbo no modo imperativo afirmativo em:

- A) "... o direito das velhas tem um limite no direito das moças." (5º§) **Incorreto**

O verbo **tem** está no **presente do indicativo**.

- B) "— Oh! por mim não! respondeu a boa senhora..." (5º§) **Incorreto**

O verbo **respondeu** está no **pretérito perfeito do indicativo**.

- C) "Vá, doutor, e mais tarde volte cá..." (5º§) **Certo**

Os verbos **vá** e **volte** estão no **modo imperativo afirmativo**, indicando ordem ou sugestão. O modo imperativo é utilizado para expressar ordens, pedidos ou sugestões, e se divide em:

Imperativo afirmativo: Exemplo: "Faz o teu trabalho!" (ordem).

Imperativo negativo: Exemplo: "Não guardes rancor." (conselho).

Imperativo afirmativo: Exemplo: "Por favor, pegue aquela caneta." (pedido).

- D) "... se o não agarrarem por aí..." (5º§) **Incorreto**

O verbo **agarrarem** está no **presente do indicativo**.

- E) "Valsava-se." (6º§) **Incorreto**

O verbo **valsava-se** está no **pretérito imperfeito do indicativo**.

QUESTÃO 15

Assinale a opção em que há um sujeito oracional.

- A) Fará um grande serviço a todos se vier amanhã.
B) Precisa-se de pessoas com vontade de trabalhar.
C) Aprendeu-se muito sobre matemática naquela época.
D) O propósito daqueles homens era ter um emprego.
E) Praticar exercícios sempre é bom para a saúde.

Gabarito: Letra E

Gabarito Comentado:

Ao resolver uma questão de análise sintática, o primeiro passo deve ser sempre a identificação do sujeito. É importante evitar procurar o complemento verbal antes de encontrar o sujeito, pois isso pode comprometer toda a análise.

O sujeito é o elemento sobre o qual a frase informa algo. Ele pode ser:

Determinado

Simples: quando tem um único núcleo.

Composto: com mais de um núcleo.

Implícito: não está expresso, mas pode ser identificado pelo contexto ou pela conjugação verbal.

Indeterminado

Quando o sujeito está presente, mas não pode ser identificado pelo contexto ou pela terminação do verbo.

Oração sem sujeito

Nesse caso, a oração é formada apenas pelo predicado e o verbo é impessoal, como em:

Fenômenos da natureza (ex: chover, nevar): "Choveu muito ontem."

Verbos como ser, estar, haver, fazer (indicando tempo ou fenômeno): "Havia muitos problemas." / "Faz três anos que não nos vemos."

Verbos com sentido impessoal (ex: haver com sentido de existir).

Sujeito indeterminado

O sujeito indeterminado pode ser expresso de três formas:

Verbo na 3ª pessoa do plural sem um sujeito explícito: "Quebraram as vidraças."

Verbo na 3ª pessoa do singular, usado de forma genérica: "Diz que a eleição será acirrada."

Verbo na 3ª pessoa do singular + pronome "se" (em verbos intransitivos ou de ligação): "Precisa-se de ajudantes."

Atenção: Sujeito indeterminado não é o mesmo que pronome indefinido. Exemplo: "Alguém abriu a porta" — aqui o sujeito é determinado, não indeterminado.

Oração subordinada substantiva subjetiva

Quando o sujeito é expresso por uma oração com verbo, chamamos de sujeito oracional. Exemplo: "Praticar exercícios sempre é bom para a saúde."

O que é bom para a saúde? Praticar exercícios. Essa frase apresenta um sujeito que é uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo.

Características da oração subordinada substantiva subjetiva:

Subordinada: depende sintática e semanticamente da oração principal.

Substantiva: exerce função de substantivo.

Subjetiva: funciona como sujeito.

Reduzida de infinitivo: o verbo está no infinitivo ("praticar").

Concluindo, para identificar corretamente o sujeito de uma oração, é essencial seguir essas etapas: verificar se a construção se encaixa em uma oração sem sujeito ou com sujeito indeterminado. Se não for o caso, procurar um sujeito determinado e fazer as perguntas adequadas ao verbo.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

QUESTÃO 16

Sabe-se que a sentença "Se faz sol e o mar está calmo, então vou remar" é FALSA.

Nesse caso, é correto concluir que

- A) Não faz sol ou o mar não está calmo.
B) Faz sol e o mar não está calmo.
C) Não faz sol e o mar está calmo.
D) Vou remar ou não faz sol.
E) Não vou remar e o mar está calmo.

Gabarito: Letra E.

Gabarito Comentado:

A condicional dada no enunciado é:

"Se faz sol e o mar está calmo, então vou remar."

Sabemos que essa condicional é falsa.

Uma condicional é falsa apenas quando sua premissa é verdadeira e sua conclusão é falsa. Assim:

Premissa: "faz sol e o mar está calmo" = verdadeiro

Conclusão: "vou remar" = falso

Para a premissa "faz sol e o mar está calmo" ser verdadeira, ambas as partes da conjunção devem ser verdadeiras:

Faz sol = verdadeiro

O mar está calmo = verdadeiro

Agora, vamos analisar cada alternativa:

A) Não faz sol ou o mar não está calmo.
Esta é uma disjunção do tipo Falso ou Falso, que resulta em Falso.

B) Faz sol e o mar não está calmo.
Esta é uma conjunção do tipo Verdadeiro e Falso, que resulta em Falso.

C) Não faz sol e o mar está calmo.
Esta é uma conjunção do tipo Falso e Verdadeiro, que resulta em Falso.

D) Vou remar ou não faz sol.
Esta é uma disjunção do tipo Falso ou Falso, que resulta em Falso.

E) Não vou remar e o mar está calmo.
Esta é uma conjunção do tipo Verdadeiro e Verdadeiro, que resulta em Verdadeiro.

Portanto, a resposta correta é:

E) Não vou remar e o mar está calmo. Conjunção do tipo Verdadeiro e Verdadeiro, cujo valor lógico é verdadeiro.

QUESTÃO 17

Considere a afirmativa a seguir.

(1) "Se tudo der certo, eu viajo amanhã."

Avalie se as três frases a seguir são negações dessa afirmativa:

I. Se tudo der certo, eu não viajo amanhã.

II. Se tudo der errado, eu viajo amanhã.

III. Se algo der errado, eu não viajo amanhã.

Assim, é correto concluir que:

A) **I, II e III** são negações da afirmativa (1).

B) apenas **I** é uma negação da afirmativa (1).

C) apenas **II** é uma negação da afirmativa (1).

D) apenas **III** é uma negação da afirmativa (1).

E) apenas **II** não é uma negação da afirmativa (1).

Gabarito: Letra B.

Gabarito Comentado:

A afirmativa no enunciado é uma condicional:

"Se tudo der certo, então eu viajo amanhã."

Para analisar a veracidade das frases do enunciado, precisamos considerar que uma condicional é falsa somente se a sua premissa for verdadeira e a sua conclusão for falsa. Vamos avaliar cada frase:

I. Se tudo der certo, eu não viajo amanhã.

Essa condicional é do tipo Verdadeira (premissa) → Falsa (conclusão), resultando em uma condicional falsa.

II. Se tudo der errado, eu viajo amanhã.

Essa condicional é do tipo Falsa (premissa) → Verdadeira (conclusão). Em lógica, uma condicional com uma premissa falsa e uma conclusão verdadeira é sempre verdadeira.

III. Se algo der errado, eu não viajo amanhã.

Essa condicional é do tipo Falsa (premissa) → Verdadeira (conclusão). Também é uma condicional verdadeira, pois uma condicional com premissa falsa e conclusão verdadeira é sempre verdadeira.

Para compreender melhor:

Causa: "Se tudo der certo"

Consequência: "Eu viajo amanhã"

Se a causa (tudo dar certo) ocorrer, a consequência (viajar amanhã) deve acontecer. Se a causa ocorrer e a consequência não se concretizar, temos uma negação da condicional, o que é o caso da frase I.

Se a causa não ocorrer, a consequência não importa. Assim, as frases II e III, onde a premissa é falsa, são verdadeiras porque não há necessidade de verificar a consequência quando a premissa é falsa.

QUESTÃO 18

Ana, Beto, Carla, Danilo e Elisa participaram de uma corrida com outros 5 participantes. Ana chegou 4 posições atrás de Carla. Carla chegou uma posição à frente de Beto. Danilo chegou 4 posições atrás de Elisa e Elisa chegou 2 posições atrás de Beto.

Ana chegou na 6ª posição.

Nesse caso, é correto afirmar que

A) Ana chegou atrás de Danilo.

B) Beto chegou na 2ª posição.

C) Carla chegou na 1ª posição.

D) Danilo chegou na 9ª posição.

E) Elisa chegou na 7ª posição.

Gabarito: Letra D.

Gabarito Comentado:

A informação chave para resolver a questão está no final do enunciado, que nos diz que Ana chegou na 6ª posição.

Vamos analisar as informações fornecidas:

Ana chegou 4 posições atrás de Carla. Como Ana chegou na 6ª posição, Carla estava 4 posições à frente. Assim, Carla chegou na $6 - 4 = 2^\text{a}$ posição.

Carla chegou uma posição à frente de Beto. Se Carla chegou na 2ª posição, então Beto estava uma posição atrás dela, ou seja, Beto chegou na $2 + 1 = 3^\text{a}$ posição.

Danilo chegou 4 posições atrás de Elisa. Ainda não podemos determinar a posição de Danilo sem saber a posição de Elisa.

Elisa chegou 2 posições atrás de Beto. Sabemos que Beto chegou na 3ª posição, então Elisa estava duas posições atrás, ou seja, Elisa chegou na $3 + 2 = 5^\text{a}$ posição.

Finalmente, se Elisa chegou na 5ª posição, então Danilo chegou na $5 + 4 = 9^\text{a}$ posição.

Portanto, com base nas informações fornecidas, a posição de cada pessoa é:

Carla: 2ª posição

Beto: 3ª posição

Elisa: 5ª posição

Ana: 6ª posição

Danilo: 9ª posição.

QUESTÃO 19

Na cidade suíça de Solothurn cada dia é dividido em 22 horas e cada hora é dividida em 60 minutos. Nessa cidade, a metade de um dia possui 11 horas como mostra o relógio abaixo.



As unidades hora e minuto da cidade de Solothurn são abreviadas por hS e mS, respectivamente.

Hans mora nessa cidade e, certo dia, entrou na empresa em que trabalha às 9 hS 40 mS e saiu da empresa às 16 hS 27 mS.

O tempo, medido nas unidades de tempo adotadas em nosso país, que Hans permaneceu na empresa foi de:

- A) 6 horas e 47 minutos.
- B) 6 horas e 56 minutos.
- C) 7 horas e 07 minutos.
- D) 7 horas e 16 minutos.
- E) 7 horas e 24 minutos.

Gabarito: Letra E.

Gabarito Comentado:

Entendimento da Relação de Tempo:

Em Solothurn, um dia tem 22 horas, e cada hora tem 60 minutos.

Portanto, o total de minutos em um dia de Solothurn é:

$$60 \text{ minutos/hora} \times 22 \text{ horas} = 1320 \text{ minutos}$$

Esses 1320 minutos equivalem a 24 horas no nosso país.

Cálculo do Tempo em Solothurn:

Hans entrou na empresa às 9h40 e saiu às 16h27 (horário de Solothurn).

Para calcular o tempo que ele passou na empresa:

$$16\text{h}27\text{m} - 9\text{h}40\text{m} = 6\text{h}47\text{m}$$

Em minutos, isso é:

$$6\text{h} \times 60 \text{ minutos/hora} + 47 \text{ minutos} = 360 + 47 = 407 \text{ minutos}$$

Conversão do Tempo de Solothurn para Nosso Horário:

Sabemos que 1320 minutos em Solothurn correspondem a 24 horas no nosso país.

Precisamos encontrar quantas horas correspondem a 407 minutos em nosso horário.

Aplicação da Regra de Três:

Montamos a regra de três simples: Se 1320 minutos correspondem a 24 horas, então 407 minutos correspondem a

Calculamos a proporção:

$$\frac{1320}{24} = \frac{407}{x}$$

Multiplicando cruzado:

$$1320 \times x = 24 \times 407$$

$$1320x = 9768$$

$$x = \frac{9768}{1320} \approx 7,4 \text{ horas}$$

Conversão para Horas e Minutos:

A parte inteira de 7,4 horas é 7 horas.

A parte decimal, 0,4 horas, é convertida em minutos:

$$0,4 \text{ horas} \times 60 \text{ minutos/hora} = 24 \text{ minutos}$$

Resultado Final:

Portanto, Hans permaneceu na empresa por **7 horas e 24 minutos** no horário do nosso país.

QUESTÃO 20

Joana gasta 40% de seu salário para pagar o aluguel. Além disso, ela gasta 40% do valor que sobra, após pagar o aluguel, em alimentação.

Em relação ao seu salário, o valor que Joana gasta com alimentação corresponde a

- A) 12%.
- B) 16%.
- C) 20%.
- D) 24%.
- E) 40%.

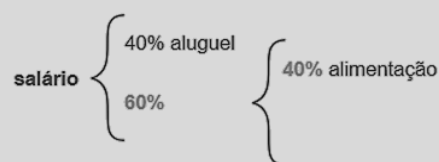
Gabarito: Letra D.

Gabarito Comentado:

Se 40% do salário é destinado ao aluguel, então 60% do salário permanece disponível.

Desses 60% restantes, 40% são gastos com alimentação. Para encontrar o percentual do salário total destinado à alimentação, calculamos:

$$0,6 \times 0,4 = 0,24$$



Portanto, o percentual do salário total gasto com alimentação é de 24%.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

O aplicativo WhatsApp permite enviar/receber mensagens usando um computador de mesa.

Assinale a opção que indica a forma como é feito o acoplamento do celular com o computador.

- A) Pela conexão dos dois dispositivos numa única rede Wi-Fi, usando uma senha adicional fornecida no celular pelo aplicativo.
- B) Pela criação de uma conta de acesso no site www.whatsapp.com/login.
- C) Pela leitura de um código QR exibido no site web.whatsapp.com.
- D) Por meio de uma conexão Bluetooth com o celular que é iniciada no Windows.
- E) Por meio de uma conexão USB entre o celular e o computador.

Gabarito: Letra C.

Gabarito Comentado:

De acordo com a documentação do WhatsApp disponível em <https://faq.whatsapp.com/web/download-and-insta...>,

Como conectar ou desconectar um aparelho

Conectar um aparelho

Para se conectar ao WhatsApp no WhatsApp Web, WhatsApp para computador ou Portal, você precisa usar seu celular para escanear o código QR.

Assim sendo, **A RESPOSTA É A LETRA C.**

QUESTÃO 22

Joana decidiu restaurar, para os padrões originais, as configurações do Google Chrome no seu notebook com Windows 10. Para tanto, usou o comando "Redefinir configuração", disponível na interface no caminho *Configurações/Avançado/Redefinir e limpar*.

Além de redefinir as configurações, esse comando implica:

- A) redefinir os atalhos do Chrome, desativar extensões, excluir senhas salvas, excluir cookies e outros dados temporários de sites;
- B) remover os favoritos, excluir cookies e outros dados temporários de sites;
- C) desativar extensões, excluir histórico, excluir cookies e outros dados temporários de sites;
- D) redefinir os atalhos do Chrome, desativar extensões, excluir cookies e outros dados temporários de sites;
- E) redefinir os atalhos do Chrome, desativar extensões, excluir histórico, excluir favoritos, excluir senhas salvas, excluir cookies e outros dados temporários de sites.

Gabarito: Letra D.

Gabarito Comentado:

Redefinir configurações?

Essa ação vai:

- redefinir as configurações e os atalhos do Chrome;
- desativar extensões;
- excluir cookies e outros dados temporários de sites.

Os favoritos, o histórico e as senhas salvas não serão afetados. [Saiba mais](#)

Cancelar

Redefinir configurações

☒ Ajude a melhorar o Chrome informando as [configurações atuais](#)

A) Errada: De acordo com a figura acima, as senhas salvas não são afetadas por este procedimento.

B) Errada: A figura acima mostra que os favoritos não são afetados por este procedimento.

C) Errada: Conforme a figura acima, o histórico não é afetado por este procedimento.

D) Correta: A figura acima confirma que este procedimento envolve a redefinição dos atalhos do Chrome, a desativação de extensões, e a exclusão de cookies e outros dados temporários de sites.

E) Errada: A figura acima demonstra que histórico, favoritos e senhas salvas não são afetados por este procedimento.

QUESTÃO 23

Ao enviar uma mensagem de correio eletrônico, colocou-se o colaborador João em cópia, em um campo denotado por "CCo". Isto significa que

- A) João não irá receber a mensagem original, apenas eventuais respostas dos demais destinatários, e estes não irão saber que João havia sido copiado na mensagem original.
- B) João não irá receber a mensagem original, apenas eventuais respostas dos demais destinatários, e estes irão saber que João havia sido copiado na mensagem original.
- C) João irá receber a mensagem original, assim como eventuais respostas dos demais destinatários, e estes não irão saber que João havia sido copiado na mensagem original.
- D) João irá receber a mensagem original, mas não irá receber eventuais respostas dos demais destinatários, e estes irão saber que João havia sido copiado na mensagem original.
- E) João irá receber a mensagem original, mas não irá receber eventuais respostas dos demais destinatários, e estes não irão saber que João havia sido copiado na mensagem original.

Gabarito: Letra E.

Gabarito Comentado:

Na janela de criação de e-mail, existem três campos principais para inserir endereços de destinatários:

- Campo **"Para"**: Este campo é utilizado para designar os destinatários principais do e-mail. Todos os destinatários inseridos aqui poderão ver quem mais recebeu a mensagem.
- Campo **"Cc"** (Com cópia): Este campo é usado para enviar cópias do e-mail a outros destinatários além daqueles no campo "Para". Todos os destinatários do campo "Cc" podem ver os endereços de e-mail uns dos outros, bem como os destinatários do campo "Para".
- Campo **"Cco"** (Com cópia oculta): Este campo serve para enviar cópias do e-mail para destinatários cuja identidade fica oculta para os demais destinatários. Aqueles adicionados no campo "Cco" não são visíveis para os destinatários dos campos "Para" e "Cc", e vice-versa.

A) Errada: Na verdade, João receberá a mensagem original, e os demais destinatários não saberão que João recebeu a mensagem.

B) Errada: Na realidade, João receberá a mensagem original, e os demais destinatários não saberão que João a recebeu.

C) Errada: João de fato receberá a mensagem original, mas não receberá as respostas dos outros destinatários. Além disso, os demais destinatários não saberão que João foi copiado na mensagem original.

D) Errada: Embora João receba a mensagem original e não as respostas dos outros destinatários, os demais não saberão que João foi copiado na mensagem original.

E) Certa: De fato, João receberá a mensagem original, mas não as respostas dos outros destinatários. Por isso, os demais destinatários não saberão que João foi copiado na mensagem original.

QUESTÃO 24

Em relação aos sistemas e serviços de armazenamento de dados na nuvem, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() O serviço de armazenamento de dados não estruturados para empresas na nuvem do Google é o Drive.

() O Dropbox é um aplicativo de armazenamento na nuvem.

() No OneDrive é possível ativar arquivos sob demanda para manter arquivos em seu disco rígido e usar *offline*.

() Os serviços de armazenamento de dados na nuvem são sempre gratuitos.

As afirmativas são, respectivamente,

- A) V - V - V - F.
B) V - V - F - F.
C) F - V - V - F.
D) F - V - F - F.
E) V - V - F - V.

Gabarito: Letra A.

Gabarito Comentado:

Armazenamento em Nuvem é um serviço que permite guardar dados online em servidores na internet, facilitando a sincronização de forma rápida e prática.

Vamos analisar cada afirmativa:

O serviço de armazenamento de dados não estruturados para empresas na nuvem do Google é o Drive.

• **Verdadeiro:** Dados não estruturados são arquivos como textos, imagens, vídeos e áudios que não seguem um formato fixo. O Google Drive é o serviço de armazenamento em nuvem oferecido pelo Google para esses tipos de dados.

O Dropbox é um aplicativo de armazenamento na nuvem.

• **Verdadeiro:** O Dropbox é um serviço de armazenamento na nuvem oferecido pela empresa Dropbox.

No OneDrive é possível ativar arquivos sob demanda para manter arquivos em seu disco rígido e usar offline.

• **Verdadeiro:** O OneDrive, da Microsoft, permite que você armazene arquivos na nuvem e os baixe para seu computador quando precisar usá-los offline, mesmo sem conexão com a internet.

Os serviços de armazenamento de dados na nuvem são sempre gratuitos.

• **Falso:** Muitos serviços de armazenamento em nuvem oferecem opções gratuitas, mas essas geralmente têm limites de espaço. Para mais espaço ou recursos avançados, é necessário pagar.

Portanto, a **resposta correta é a letra A.**

QUESTÃO 25

Considere o seguinte trecho de planilha elaborado no Microsoft Excel 365 em português:

A7		:			<i>fx</i>	=MAIOR(A2:A6;2)
	A	B	C	D	E	
1						
2	23					
3	38					
4	43					
5	56					
6	12					
7						
8						

O valor mostrado na célula A7, após a resolução da função, será:

- A) 12
B) 38
C) 43
D) 56
E) 99

Gabarito: Letra C.

Gabarito Comentado:

A função MAIOR é usada para encontrar o valor em uma posição específica dentro de um intervalo de dados, baseado em ordem decrescente. Sua sintaxe é MAIOR(matriz, k), onde "matriz" é o intervalo de células e "k" é a posição do valor desejado.

• Os **intervalos** entre células podem ser definidos através do uso de **dois pontos** (" : "), que significa **"até"**, ou seja, **um intervalo de células**

• Para que sejam consideradas células de forma **individual**, é usado o caractere **ponto e vírgula** (" ; ") que significa **"e"**.

Por exemplo, a fórmula =MAIOR(A2:A6;2) retorna o segundo maior valor no intervalo de A2 até A6. Se os valores nas células A2 a A6 são 56, 43, 38, 23 e 12, dispostos em ordem decrescente, o segundo maior valor é 43.

Portanto, a resposta correta é a letra C.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

À luz da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico, corresponde ao conceito de

- A) banco de dados.
B) dados pessoais sensíveis.
C) dados anonimizados.
D) controlador.
E) operador.

Gabarito: Letra A

Gabarito Comentado:

a) Banco de dados.

Certo! Banco de dados é um conjunto estruturado de dados pessoais, armazenado em um ou mais locais, em suporte eletrônico ou físico. Veja:

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018
Art. 5º Para os fins desta Lei, considere-se: (...)

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, programado em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.

b) Dados pessoais sensíveis.

Errado! Dado pessoal sensível refere-se a informações

sobre origem racial ou étnica, verdade religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organizações de caráter religioso, filosófico ou político, além de dados relacionados à saúde, vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando termos a uma pessoa natural.

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Art. 5º Para os fins desta Lei, considere-se: (...)

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou minorias, exclusão religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

c) Dados anonimizados.

Errado! Dado anonimizado é aquele que não permite identificar o titular, considerando a utilização de meios técnicos e disponíveis no momento do seu tratamento.

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Art. 5º Para os fins desta Lei, considere-se: (...)

III - dado anonimizado: dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

d) Controlador.

Errado! O controlador é uma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável pelas decisões relacionadas ao tratamento de dados pessoais.

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Art. 5º Para os fins desta Lei, considere-se: (...)

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

e) Operador.

Errado! O operador é uma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: (...)

VII - operador: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

QUESTÃO 27

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tem por objetivo

- A) impedir o tratamento de dados pessoais sem o consentimento do titular.
- B) impedir o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos públicos e(ou) empresas privadas.
- C) fiscalizar o uso e o tratamento de dados pessoais.
- D) aplicar sanções às empresas que vazarem dados pessoais.
- E) proteger a privacidade da pessoa natural.

Gabarito: Letra E

Gabarito Comentado:

a) Impedir o tratamento de dados pessoais sem a autorização do titular.

Errado! O tratamento de dados pessoais pode ocorrer sem o consentimento do titular em determinadas situações, como quando os dados são tornados manifestamente públicos pelo próprio titular. Confira:

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

- I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
- II - para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias pelo controlador;
- III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas

públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantindo, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

V - quando necessário para a celebração de contrato ou procedimentos preliminares relacionados ao contrato do qual seja parte do titular;

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros;

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridades sanitárias;

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do motorista ou de terceiros, exceto quando prevalecerem os direitos e liberdades fundamentais do titular;

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

§ 4º É dispensada a exigência do consentimento para dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei.

b) Impedir a partilha de dados pessoais entre órgãos públicos e/ou privados.

Errado! A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo, mas não proíbe o compartilhamento de dados.

c) Fiscalizar o uso e o tratamento de dados pessoais.

Errado! A função da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e formação da personalidade de cada indivíduo, e não a fiscalização direta do uso de dados.

d) Aplicar avaliações às empresas que vazam dados pessoais.

Errado! A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais visa proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e a livre formação da personalidade, mas a aplicação de sanções é uma consequência da não conformidade com a lei, não um objetivo principal.

e) Proteger a privacidade da pessoa natural.

Certo! Esta afirmação está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tem como objetivo proteger a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Confira o seguinte dispositivo:

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, incluindo nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídico de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Objetivo:

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) visa proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e formação da personalidade de cada indivíduo, abrangendo um amplo conjunto de operações de tratamento de dados realizados por pessoas físicas ou jurídicas, tanto no meio manual quanto digital.

QUESTÃO 28

De acordo com a Lei Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa que apresenta a definição correta de "controlador".

- A) Pessoa jurídica de direito privado, a quem compete as decisões referentes ao processamento de dados pessoais em nome do operador.

- B) Pessoa responsável pelo armazenamento dos dados e gestão do banco de dados.
C) Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
D) Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
E) Pessoa natural ou jurídica, de direito privado, responsável por atuar como canal de comunicação entre os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Gabarito: Letra C

Gabarito Comentado:

Arte. 5º Para os fins desta Lei, considere-se:
(...)

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

Portanto, a alternativa correta é a letra "C".

Análise das demais alternativas:

A) Pessoa jurídica de direito privado, a quem compete as decisões referentes ao processamento de dados pessoais em nome do operador.

INCORRETA. O correto é "natural ou jurídico, de direito público ou privado" e "tratamento", conforme o inciso VI do art. 5º da LGPD.

B) Pessoa responsável pelo armazenamento dos dados e gestão do banco de dados.

INCORRETA. Esta alternativa não tem correspondência na LGPD.

D) Pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento.

INCORRETA. Esta definição corresponde ao **titular**, conforme o inciso V do art. 5º da LGPD.

Arte. 5º Para os fins desta Lei, considere-se:
(...)

V - titular: pessoa natural a quem se refere aos dados pessoais que são objeto de tratamento.

E) Pessoa natural ou jurídica, de direito privado, responsável por atuar como canal de comunicação entre os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

INCORRETA. O correto é "indicado pelo controlador e operador para" e refere-se ao **encarregado**, segundo o inciso VIII do art. 5º da LGPD.

Arte. 5º Para os fins desta Lei, considere-se:
(...)

VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

QUESTÃO 29

Um comerciante, que havia comprado passagens aéreas em um site especializado, foi surpreendido ao receber *e-mail* em que era parabenizado pela compra de dois bilhetes para determinada cidade, que não era o seu destino, sendo certo que não comprou tais passagens e sim outras. Pelo texto da mensagem, pôde observar que o cartão de crédito usado na transação não foi o seu. Intrigado, enviou *e-mail* à empresa afirmando que não havia feito a compra dos bilhetes e requereu que fosse cancelado o pedido em seu nome. Posteriormente, recebeu novo *e-mail*, dessa vez da empresa de aviação civil, para que avaliasse a viagem, sendo certo que não viajou para a cidade apontada. Verificou, pelo texto das duas mensagens recebidas, que as empresas estavam de posse de seu nome, CPF e endereço eletrônico. Diante desses fatos, ingressou com ação indenizatória, por danos morais, contra as duas empresas que lhe remeteram os *e-mails*, alegando furto de dados pessoais e ofensa ao artigo 5º, II, da LGPD, que dispõe:

para fins desta lei considera-se [...] dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

Após análise desse caso, verifica-se que, com base na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a proposta de ação de indenização

A) procede apenas em face da primeira empresa, que supostamente havia vendido os bilhetes aéreos.

B) procede apenas em face da segunda empresa, que supostamente realizou o voo tendo o autor da ação como passageiro.

C) procede em face de ambas as empresas, uma vez que o nome e o CPF do demandante são dados privados.

D) não procede em face de ambas as empresas, uma vez que não foram divulgados dados sensíveis.

E) não procede em face de ambas as empresas, porque os dados não foram utilizados em nenhuma fraude.

Gabarito: Letra D

Gabarito Comentado:

Um comerciante, que havia comprado passagens aéreas em um site especializado, recebeu um e-mail parabenizando-o pela compra de dois bilhetes para uma cidade que não era seu destino. Ele não havia adquirido essas passagens, e o cartão de crédito usado na transação não era o seu. Intrigado, enviou um e-mail à empresa informando que não fez a compra e solicitou o cancelamento do pedido. Depois, recebeu outro e-mail da empresa de aviação civil pedindo que avaliasse a viagem, embora não tivesse viajado para o local mencionado. Nas mensagens recebidas, ele notou que as empresas tinham seu nome, CPF e endereço eletrônico. Diante disso, ele ingressou com uma ação indenizatória por danos morais contra as duas empresas, alegando furto de dados pessoais e ofensa ao artigo 5º, II, da LGPD, que trata de dados pessoais sensíveis:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

A questão apresenta redação confusa e truncada, podendo ser considerada passível de anulação. Embora o comerciante tenha mencionado o inciso II, que trata de dados pessoais sensíveis, a ação não procederá contra ambas as empresas, uma vez que houve efetivamente o furto de dados pessoais. Vejamos a redação do dispositivo:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

Após a análise, podemos concluir que a proposta de ação de indenização:

a) Procede apenas em face da primeira empresa, que supostamente havia vendido os bilhetes aéreos.

ERRADO! Ambas as empresas utilizaram os dados pessoais do comerciante, mas com base no artigo mencionado na ação indenizatória, não há que se falar em culpa, pois nenhum dos dados citados no artigo foi utilizado pela empresa que vendeu os bilhetes aéreos.

b) Procede apenas em face da segunda empresa, que supostamente realizou o voo tendo o autor da ação como

passageiro.

ERRADO! Assim como na alternativa anterior, ambas as empresas utilizaram os dados pessoais do comerciante, mas, novamente, não há culpa, pois nenhum dado sensível foi utilizado pela empresa de aviação.

c) Procede em face de ambas as empresas, uma vez que o nome e o CPF do demandante são dados privados.

ERRADO! Embora o nome e o CPF sejam dados pessoais, eles não estão no foco da ação indenizatória, que se baseou no art. 5º, inciso II da LGPD, enquanto o nome e o CPF são definidos no art. 5º, inciso I.

d) Não procede em face de ambas as empresas, uma vez que não foram divulgados dados sensíveis.

CERTO! O comerciante fundamentou sua ação no art. 5º, inciso II da LGPD, que não abrange os dados utilizados, portanto, a ação não procederá contra as empresas. Vale ressaltar que o cartão de crédito não é considerado um dado sensível.

e) Não procede em face de ambas as empresas, porque os dados não foram utilizados em nenhuma fraude.

ERRADO! Independentemente do uso dos dados, a ação foi fundamentada no art. 5º, inciso II da LGPD, que não abrange os dados utilizados, e, por isso, a ação não procederá contra ambas as empresas.

QUESTÃO 30

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A LGPD estabelece que o tratamento dos dados pessoais pode ser realizado por dois agentes de tratamento: o controlador e o operador. Essa lei também prevê o papel do encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a

- A) ANP
- B) ANAC
- C) ANEEL
- D) ANPD
- E) ANVISA

Gabarito: Letra D

Gabarito Comentado:

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A LGPD estabelece que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado por dois agentes: o controlador e o operador. A lei também define o papel do encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a:

a) ANP

ERRADO! A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil) não está relacionada à LGPD; a resposta correta é ANPD.

b) ANAC

ERRADO! A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) não tem conexão com a LGPD; a resposta correta é ANPD.

c) ANEEL

ERRADO! A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) também não está relacionada à LGPD; a resposta correta é ANPD.

d) ANPD

CERTO! Conforme disposto no art. 5º, inciso VIII, da Lei nº 13.709/2018:

VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

e)

ANVISA

ERRADO! A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não tem relação com a LGPD; a resposta correta é ANPD.

QUESTÃO 31

Você precisa tratar um conjunto de dados pessoais em suas atividades na função de técnico administrativo da DPMS, obedecendo aos princípios que regulamentam as atividades de tratamento de dados pessoais previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta alguns desses princípios.

- A) Finalidade, adequação, livre acesso e gratuidade.
- B) Adequação, necessidade, transparência e discriminação.
- C) Prevenção, segurança, livre acesso e necessidade.
- D) Transparência, prevenção, livre acesso e obrigatoriedade.
- E) Justiça, livre acesso, qualidade dos dados e segurança.

Gabarito: Letra C

Gabarito Comentado:

A questão aborda a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).

c) Prevenção, segurança, livre acesso e necessidade.

CERTO! Esses são princípios previstos no art. 6º da Lei 13.709/2018.

Arte. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

- **III - necessidade:** Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, abrangendo dados pertinentes, fornecidos e não excessivos em relação às específicas do tratamento de dados.

- **IV - acesso livre:** Garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.

- **VII - segurança:** utilização de medidas técnicas e administrativas adequadas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

- **VIII - prevenção:** Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.

a) Finalidade, adequação, livre acesso e gratuidade.

ERRADO! A gratuidade não é um princípio da LGPD. O princípio da adequação está previsto no art. 6º, II da Lei 13.709/2018.

Arte. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

- **II - adequação:** Compatibilidade do tratamento com as específicas informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento.

b) Adequação, necessidade, transparência e discriminação.

ERRADO! O princípio da transparência e da não discriminação estão previstos nos incisos VI e IX do art. 6º da Lei 13.709/2018.

Arte. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

- **VI - transparência:** Garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, coletados os segredos comerciais e industriais.

- **IX - não discriminação:** Impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.

d) Transparência, prevenção, livre acesso e obrigatoriedade.

ERRADO! A obrigatoriedade não é um princípio da LGPD.

e) Justiça, livre acesso, qualidade dos dados e segurança.

ERRADO! A justiça não é um princípio da LGPD. O princípio

da qualidade dos dados está previsto no art. 6º, V da Lei 13.709/2018.

Arte. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

- **V - qualidade dos dados:** Garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para a conformidade da finalidade de seu tratamento.

QUESTÃO 32

Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s), de acordo com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD).

I. O respeito à privacidade e a autodeterminação informativa são fundamentos da disciplina de proteção de dados pessoais.

II. Prisão simples é uma das sanções administrativas aplicáveis aos agentes de tratamento de dados que infringirem as normas previstas na Lei nº 13.709/2018.

III. A Lei nº 13.709/2018 define dado pessoal, dado pessoal sensível, dado coletivo e dado anonimizado.

- A) Apenas **I**.
B) Apenas **II**.
C) Apenas **III**.
D) Apenas **I** e **II**.
E) Apenas **II** e **III**.

Gabarito: Letra A

Gabarito Comentado:

A questão aborda a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).

I. O respeito à privacidade e a autodeterminação informativa são fundamentos da disciplina de proteção de dados pessoais.

CERTO! Esses princípios são, de fato, fundamentos da disciplina de proteção de dados, conforme previsto no art. 2º, I e II da Lei 13.709/2018.

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

- **I** - o respeito à privacidade;
- **II** - a autodeterminação informativa;
- **III** - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
- **IV** - a inviolabilidade da intimidação, da honra e da imagem;
- **V** - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
- **VI** - a iniciativa livre, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
- **VII** - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

II. A prisão simples é uma das medidas administrativas aplicáveis aos agentes de tratamento de dados que infringem as normas previstas na Lei nº 13.709/2018.

ERRADO! A prisão simples não é uma sanção prevista para agentes de tratamento que violam as normas da Lei 13.709/2018. As avaliações estão descritas no art. 52.

Arte. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas desta Lei, estão sujeitos às seguintes sanções administrativas regulamentares pela autoridade nacional:

- **I** - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
- **II** - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no último exercício, excluindo

tributos, limitado, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

- **III** - diariamente multa, respeitando o limite total prescrito no inciso II;
- **IV** - publicidade da infração após apuração de dívida e confirmação de sua ocorrência;
- **V** - bloqueio de dados pessoais relacionados à infração até a regularização;
- **VI** - eliminação dos dados pessoais protegidos à infração;
- **X** - suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refira a infração, pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador;
- **XI** - suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais limitada à infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período;
- **XII** - suspensão parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados.

III. A Lei nº 13.709/2018 define dado pessoal, dado pessoal sensível, dado coletivo e dado anonimizado.

ERRADO! A Lei 13.709/2018 não inclui a definição de dado coletivo. Ela define apenas dado pessoal, dado pessoal sensível e dado anonimizado (art. 5º, I, II e III, respectivamente).

Arte. 5º Para os fins desta Lei, considere-se:

- **I** - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- **II** - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, verdade religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
- **III** - dado anonimizado: dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos lucrativos e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

Conclusão: Está correta apenas a afirmativa I; portanto, o gabarito é a letra A.

QUESTÃO 33

Considerando a Lei nº 13.709/2018, assinale a alternativa **correta**.

- A) Dado pessoal sensível é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
B) Encarregado de dados é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
C) Operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
D) Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
E) São considerados agentes de tratamento: o controlador, o operador e o encarregado.

Gabarito: Letra B

Gabarito Comentado:

A questão aborda a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).

b) O encarregado de dados é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

CERTO! Esse é o conceito previsto no art. 5º, VIII da Lei 13.709/2018.

Arte. 5º Para os fins desta Lei, considere-se:

• ...

• **VIII** - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

a) Dados pessoais sensíveis são informações relacionadas a pessoas naturais identificadas ou identificáveis.

ERRADO! Dado pessoal refere-se à informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I, Lei 13.709/2018). O dado pessoal é definido como aquele que diz respeito à origem racial ou étnica, verdade religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, saúde ou vida sexual, bem como dado genético ou biométrico, quando sujeito a uma pessoa natural (art. 5º, II, Lei 13.709/2018).

Arte. 5º Para os fins desta Lei, considere-se:

• **I** - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

• **II** - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, verdade religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado uma pessoa natural;

c) O operador é uma pessoa singular ou colectiva, de direito público ou privado, a quem compete as decisões relativas ao tratamento de dados pessoais.

ERRADO! O controlador é uma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que toma as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais (art. 5º, VI, Lei 13.709/2018). O operador, por sua vez, é a pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador (art. 5º, VII, Lei 13.709/2018).

Arte. 5º Para os fins desta Lei, considere-se:

• ...

• **VI** - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

• **VII** - operador: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realize o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

d) O controlador é uma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

ERRADO! Esta é a definição de operador (art. 5º, VII, Lei 13.709/2018).

e) São considerados agentes de tratamento: o controlador, o operador e o encarregado.

ERRADO! Os agentes de tratamento são o controlador e o operador (art. 5º, IX, Lei 13.709/2018).

Arte. 5º Para os fins desta Lei, considere-se:

• ...

• **IX** - agentes de tratamento: o controlador e o operador;

QUESTÃO 34

Após um processo revolucionário francamente apoiado pela população do país Alfa, um grupo extremista logrou êxito em dominar as estruturas estatais de poder. Esse grupo editou uma Constituição, cujo fim único e exclusivo era o de legitimar o seu poder de mando e perpetuá-lo, de modo que não houvesse pluralismo político ou renovação.

A Constituição do país Alfa deve ser classificada como:

- A) nominal;
- B) normativa;
- C) semântica;
- D) promulgada;

E) compromissória.

Gabarito: Letra C

Gabarito Comentado:

A questão exige compreensão teórica sobre as classificações das Constituições, considerando sua origem, conteúdo, extensão, modo de elaboração e alterabilidade. Vamos analisar cada classificação:

1. Quanto à origem

A doutrina classifica as Constituições em:

- **Promulgada:** Elaboração com participação do povo, geralmente por meio de representantes eleitos, típico de regimes democráticos.

- **Outorgada:** Imposta por um governante, característica de governos autocráticos.

- **Cesarista:** Iniciada pelo governante, mas sujeita a referendo popular para legitimação. O povo não participa da elaboração, recebendo um documento pronto para avaliação.

2. Quanto ao conteúdo

As Constituições podem ser:

- **Formal:** Representado em um documento com supremacia, que pode incluir normas constitucionais e outras que poderiam estar em leis de estatuto inferior.

- **Material:** Composta apenas por normas constitucionais típicas, como a estrutura do Estado, a relação entre os Poderes e os Direitos Fundamentais.

3. Quanto à extensão

As Constituições podem ser:

- **Sintéticas:** Texto resumido que apresenta as premissas fundamentais da organização do Estado.

- **Análíticas:** Também chamadas de prolixas, abrangem não apenas a estrutura básica do Estado, mas uma variedade de assuntos com detalhes.

4. Quanto ao modo de elaboração

As Constituições podem ser específicas em:

- **Dogmáticas:** Documento escrito que reflete as ideias predominantes de uma sociedade em determinado contexto.

- **Históricas:** Construídas de maneira dispersa em diversos documentos e costumes não sistematizados ao longo da história.

5. Quanto à alterabilidade

As Constituições podem ser:

- **Rígidas:** Exija procedimentos mais complexos para alteração, como quórum avançado.

- **Flexíveis:** Podem ser alterados com a mesma facilidade de qualquer outra lei.

- **Semirrígidas:** Compostas por normas que podem ser alteradas por procedimentos diferentes, sendo algumas mais rígidas que outras.

- **Fixas:** Não preveem formas de alteração, podendo ser alteradas apenas pelo poder originário.

- **Imutáveis:** Feitas para durar eternamente, não se adaptam a sociedades complexas.

- **Super-rígidas:** Além de procedimentos difíceis para alteração, incluem dispositivos imutáveis (cláusulas pétreas), segundo a doutrina minoritária de Alexandre de Moraes.

6. Quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico - Karl Lowenstein)

As Constituições podem ser:

- **Normativas:** Conformam-se com a realidade, e os detentores do poder se submetem aos seus termos.

- **Nominalistas:** Embora não sejam concretizadas sistematicamente, possuem mecanismos de controle do poder político; pretendem ser normativas.

• **Semânticas:** Incapazes de limitar os atores políticos, servem apenas como instrumentos dos que detêm o poder, atendendo aos interesses da elite política. O enunciado descreve uma Constituição que é meramente um instrumento a serviço dos detentores do poder, enquadrando-se na definição de **CONSTITUIÇÃO SEMÂNTICA**. Assim, a resposta correta é a **LETRA C**.

Referências:

- FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de Direito Constitucional*. 16. ed., rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024.
- LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 23. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

QUESTÃO 35

No que concerne às classificações das constituições quanto à origem, assinale a opção **correta**.

- A) Constituições rígidas combinam artigos que podem ser alterados por procedimentos legislativos ordinários e artigos que necessitam de um processo mais complexo para sua modificação.
- B) Constituições promulgadas são aquelas impostas pelo poder constituinte sem a participação popular direta, caracterizando-se pela sua origem autoritária.
- C) Constituições pactuadas resultam de uma imposição do setor que tem a maior força política, especialmente em períodos de transição, em que há a negociação de seus termos entre representantes de diferentes segmentos da sociedade.
- D) Constituições cesaristas são elaboradas e outorgadas pelo povo, sendo considerado o primeiro tipo de Constituição democrática.
- E) Constituições outorgadas são aquelas estabelecidas pelo governante sem participação ou consulta prévia à sociedade, refletindo exclusivamente a vontade do poder estabelecido.

Gabarito: Letra E

Gabarito Comentado:

No que se refere às classificações das constituições quanto à origem, assinale a opção correta.

e) As Constituições outorgadas são aquelas determinantes pelo governante sem a participação ou consulta prévia da sociedade, refletindo exclusivamente a vontade do poder previsto.

Análise das opções:

a) As Constituições incluem artigos que podem ser alterados por procedimentos legislativos ordinários e artigos que deliberam de um processo mais complexo para sua modificação.

Esta afirmação não se refere à origem, mas sim à alteração do texto constitucional. O que foi descrito aqui é o conceito de Constituição **semirrígida** (ou semiflexível).

b) As Constituições promulgadas são aquelas impostas pelo poder constituinte sem a participação popular direta, caracterizando-se pela sua origem autoritária.

Essa opção contradiz a definição correta das Constituições promulgadas, que são elaboradas com a participação popular. Assim, a resposta correta é a letra "E".

c) As Constituições pactuadas resultam de uma imposição do setor que tem uma maior força política, especialmente em períodos de transição, com a negociação dos seus termos entre representantes de diferentes segmentos da sociedade. O professor Paulo Bonavides menciona as **Constituições pactuadas** (ou dualistas), que surgem de um acordo instável entre forças políticas rivais, como a nobreza e a burguesia, criando uma "monarquia limitada". Isso não corresponde à definição de Constituições outorgadas.

d) As Constituições cesaristas são elaboradas e outorgadas pelo povo, sendo consideradas o primeiro tipo de Constituição democrática.

Essa afirmação está incorreta, pois as Constituições cesaristas são elaboradas unilateralmente pelo governante e precisam

de ratificação popular, mas não são consideradas totalmente democráticas. Portanto, a resposta correta continua sendo a letra "E".

QUESTÃO 36

Em determinado país, o ditador que estava à frente do poder há algumas décadas decidiu que já era o momento de adotar uma nova Constituição, que passaria a reger a organização político-administrativa e os administrados. Com esse objetivo, submeteu o texto, por ele próprio elaborado, à apreciação popular, que poderia votar "sim" ou "não". Ao fim desse processo, a Constituição recebeu a aprovação popular, foi publicada e entrou em vigor.

À luz dessa narrativa, estamos perante uma Constituição:

- A) kantiana;
B) cesarista;
C) democrática;
D) promulgada;
E) compromissória.

Gabarito: Letra B

Gabarito Comentado:

Num determinado país, um ditador que esteve no poder há várias décadas decidiu que era a hora de adotar uma nova Constituição para regulamentar a organização político-administrativa e os direitos dos cidadãos. Para isso, ele elaborou o texto constitucional e o submeteu à avaliação popular, onde a população poderia votar "sim" ou "não". Após esse processo, a Constituição foi aprovada, publicada e entrou em vigor.

À luz dessa narrativa, estamos diante de uma Constituição:

b) cesarista.

Análise das Opções:

a) kantiana;

A Constituição kantiana fundamenta a liberdade humana, buscando compatibilizar os arbítrios individuais com os coletivos. Esta classificação não se aplica à situação apresentada.

c) democrática;

As Constituições democráticas (populares, votadas ou promulgadas) são criadas com a participação direta da população, seja por plebiscito ou por representantes eleitos em uma assembleia constituinte. No caso descrito, a participação é limitada, não se configurando como uma verdadeira democracia.

d) promulgada;

Essa opção refere-se a constituições que são criadas com ampla participação popular, ou que não ocorre no exemplo dado.

e) compromissória;

As Constituições compromissórias caracterizam-se pela conciliação de diferentes ideologias e não se aplicam ao contexto descrito, onde o texto constitucional foi imposto unilateralmente pelo ditador.

Conclusão:

Assim, a opção correta é a letra **b)**, pois as Constituições cesaristas são elaboradas unilateralmente pelo governante e exigem ratificação popular, mas essa participação não é realmente democrática, apenas ratifica a vontade dos detentores do poder.

QUESTÃO 37

Maria, estudante de direito, questionou o seu professor a respeito da classificação de uma Constituição que, apesar de se mostrar válida, não se ajusta à realidade do processo político, embora busque direcioná-lo, o que impede a plena integração do plano normativo ao plano político-social. O professor respondeu, corretamente, que a Constituição descrita por Maria deve ser classificada como:

- A) programática;
B) pragmática;

- C) normativa;
D) semântica;
E) nominal.

Gabarito: Letra E**Gabarito Comentado:****E) Nominal.**

De acordo com o estratégico ontológico proposto pelo constitucionalista alemão Karl Loewenstein, as Constituições podem ser definidas com base em sua capacidade de reflexão e regular a realidade política do Estado. Para ele, algumas Constituições conseguiram normatizar o processo político, enquanto outras, embora tenham sido criadas com essa finalidade, não conseguem cumprir esse papel. Além disso, existem aqueles que não têm a intenção de regular a vida política, mas apenas de manter a estrutura de poder existente.

- **Constituições normativas** : Conseguem regular a vida política do Estado, pois estão em sintonia com a realidade social.

- **Constituições nominativas** (ou nominalistas): Embora sejam elaboradas para regular a vida política, não conseguem fazê-lo eficazmente, pois estão desalinhadas com o processo real de poder e possuem uma concretização insuficiente.

- **Constituições semânticas** : Desde sua elaboração, não têm o objetivo de regular a vida política, mas sim de beneficiar os detentores do poder, que utilizam de meios coercitivos contra os governados.

(Direito Constitucional Descomplicado. Vicente P. e Marcelo A. - 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 20-21)

Análise das Opções:**A) Programática;**

As normas programáticas têm eficácia limitada e impedem a atuação dos órgãos estatais para alcançar os objetivos traçados pelo legislador. Elas estabelecem diretrizes a serem seguidas, mas não se enquadram na definição de Loewenstein.

B) Pragmático;

No contexto da elaboração, as Constituições podem ser dogmáticas e, dentro delas, existem ecléticas, que combinam diferentes ideologias. O conceito de pragmatismo não se aplica diretamente à classificação de Loewenstein.

C) Normativa;

Esta opção se refere às Constituições que são regulares à vida política, sendo, portanto, oposta à definição de "nominal".

D) Semântica;

As Constituições semânticas não têm o objetivo de regular a vida política, mas sim de servir aos interesses dos detentores do poder, portanto, não se enquadram na classificação de "nominal".

Conclusão:

A opção correta é **E) Nominal**, pois se refere a constituições que, apesar de terem a intenção de regular a vida política, não conseguem efetivamente cumprir esse papel devido ao descompasso com a realidade do poder.

QUESTÃO 38

Com relação à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa correta.

- A) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não é a norma jurídica de grau mais elevado do ordenamento jurídico brasileiro.
B) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é um conjunto de regras imutáveis, sistematizadas e organizadas em um texto único.
C) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi imposta, de modo unilateral, por um governante e instaurou a ditadura que perdura até hoje no Brasil.

D) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei de grau mais elevado no ordenamento jurídico brasileiro e pode ser compreendida como um sistema de normas que regula a forma do Estado, a forma de governo e os direitos e garantias fundamentais.

E) Para a alteração das normas constitucionais, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não exige um processo legislativo distinto, mais solene e dificultoso do que o processo para a alteração das normas não constitucionais.

Gabarito: Letra D**Gabarito Comentado:****Com relação à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa correta.**

d) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei de grau mais elevado no ordenamento jurídico brasileiro e pode ser compreendida como um sistema de normas que regula a forma do Estado, a forma de governo e os direitos e garantias fundamentais.

Análise : Esta afirmativa está correta. A Constituição é, de fato, a Lei Suprema do Brasil, e a descrição refere-se ao seu aspecto material, que abrange questões como a forma do Estado, a forma de governo e os direitos fundamentais. No entanto, é importante observar que a Constituição formal, ou seja, o texto constitucional em si, trata também de outras matérias que não são exclusivamente constitucionais.

Mais alternativas incorretas:

a) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não é uma norma jurídica de grau mais elevado do ordenamento jurídico brasileiro.

Correção: A Constituição de 1988 é, sim, uma norma de grau mais elevado.

b) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é um conjunto de regras imutáveis, sistematizadas e organizadas em um texto único.

Correção: A Constituição pode ser modificada, tanto pelo Poder Constituinte Derivado (art. 60) quanto pela mutação constitucional, o que implica alterações no sentido da Constituição sem mudar seu texto.

c) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi imposta, de modo unilateral, por um governante e instaurou a ditadura que perdura até hoje no Brasil.

Correção: A Constituição de 1988 foi promulgada a partir da vontade popular, expressamente garantida por representantes de uma assembleia constituinte, que teve a tarefa de elaborar a Lei Suprema.

e) Para a alteração das normas constitucionais, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não exige um processo legislativo distinto, mais solene e difícil do que o processo para a alteração das normas não constitucionais.

Correção: A Constituição de 1988 exige um processo legislativo diferenciado para sua alteração, conforme descrito no art. 60. Este artigo detalha os procedimentos necessários, incluindo a necessidade de aprovação em dois turnos por três quintos de votos em ambas as Casas do Congresso Nacional.

Conclusão:

A alternativa **é** a única correta, pois reflete a posição da Constituição de 1988 no ordenamento jurídico brasileiro, enquanto os demais contêm incorreções ou mal-entendidos sobre a natureza e o funcionamento da Constituição.

QUESTÃO 39

Quanto à classificação das Constituições, consideram-se Constituições rígidas aquelas que:

- A) só podem ser modificadas mediante procedimentos mais complexos que o processo legislativo ordinário;
B) só podem ser modificadas pelo Poder Constituinte originário, quando convocado;

- C) podem ser modificadas pelo processo legislativo ordinário;
D) não podem ser modificadas, pois possuem pretensão de eternidade;
E) possuem uma parte suscetível a modificações pelo processo legislativo ordinário e outra insuscetível de modificações.

Gabarito: Letra A

Gabarito Comentado:

Conforme ensina o professor Marcelo Novelino, as Constituições são definidas por um processo legislativo que é mais complexo e solene em comparação ao utilizado para modificar outras legislações infraconstitucionais.

V) Rígida (ou super-rígida):

As constituições só podem ser alteradas por meio de procedimentos que excluam maior formalidade e complexidade do processo legislativo ordinário. Essas constituições exigem exigências especiais, como debates mais amplos, prazos mais longos e quórum atualizado, e podem incluir assuntos que não podem ser modificados pelo Poder Constituinte Derivado reformador, conhecido como "cláusulas pétreas". Esse tipo de constituição é adotado pela maioria dos Estados modernos e é típico das constituições escritas. (Marcelo Novelino, *Manual de Direito Constitucional*, 2014)

QUESTÃO 40

De acordo com os critérios de classificação das constituições, assinale a alternativa **correta** quanto à classificação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

- A) Quanto à origem, é promulgada e, quanto ao modo de elaboração, é dogmática.
B) Quanto à forma, é consuetudinária e, quanto à origem, é outorgada.
C) Quanto à alterabilidade, é imutável e, quanto ao conteúdo, é material.
D) Quanto ao sistema, é preceitual e, quanto ao modo de elaboração, é histórica.
E) Quando à forma, é costumeira e, quanto à extensão, é sintética.

Gabarito: Letra A

Gabarito Comentado:

A questão aborda as classificações da Constituição Federal de 1988.

a) Quanto à origem, é promulgada e, quanto ao modo de elaboração, é dogmática.

CORRETA. A Constituição Federal de 1988 é considerada promulgada (democrática, votada ou popular) porque foi elaborada por uma Constituição Nacional composta por representantes legitimamente eleitos pelo povo, com a finalidade de redigir a nova Constituição (Rodrigo Padilha). Quanto ao modo de elaboração, é dogmático, pois foi materializado em um único momento.

b) Quanto à forma, é consuetudinária e, quanto à origem, é outorgada.

INCORRETA. A Constituição Federal é escrita (instrumental), composta por um conjunto de regras sistematizadas em um único documento. A constituição consuetudinária (ou não escrita) não possui um texto solene e codificado; é formada por normas reconhecidas pela sociedade, baseadas em usos, costumes, convenções e costumes (Pedro Lenza). Quanto à origem, a Constituição de 1988 é promulgada e democrática, ao contrário da constituição outorgada, que é imposta unilateralmente por um agente sem legitimidade popular (Pedro Lenza).

c) Quanto à alterabilidade, é imutável e, quanto ao conteúdo, é material.

INCORRETA. Uma constituição imutável (granítica ou pétrea) possui disposições que não podem ser alteradas, nem mesmo por processos rigorosos. A Constituição Federal de 1988, no entanto, admite alterações por meio de um processo mais solene e complexo. Segundo alguns doutrinadores, como

Alexandre de Moraes, a Constituição de 1988 é superrígida, pois contém cláusulas pétreas (art. 60, §4º) que não podem ser alteradas, mas o STF admite modificações, desde que respeitada a essência dessas normas (Pedro Lenza). Além disso, a Constituição de 1988 é definida como formal, pois contém normas que vão além da estrutura do Estado.

d) Quanto ao sistema, é preceitual e, quanto ao modo de elaboração, é histórico.

INCORRETA. A Constituição pode ser definida como principiológica (aberta), quando predominam princípios, ou preceitual, quando predominam regras. A CF/88 é de natureza principiológica, pois seus princípios possuem alto grau de abstração. Quanto ao modo de elaboração, a CF/88 é dogmática, resultado do trabalho da Assembleia Constituinte em um único documento, enquanto uma constituição histórica é fruto de uma produção lenta ao longo do tempo.

e) Quanto à forma, é costumeira e, quanto à extensão, é sintética.

INCORRETA. A Constituição Federal é escrita (instrumental), composta por um conjunto de regras organizadas em um único documento, ao contrário da constituição costumeira (ou não escrita). Quanto à extensão, a CF/88 é analítica, pois aborda uma variedade de assuntos, não sendo enxuta ou diminuta, mas sim extensa.

QUESTÃO 41

Conforme posicionamento doutrinário, consoante aos tipos de constituição, assinale a opção **correta**.

- A) A constituição consuetudinária aborda todos os assuntos que os representantes do povo consideram essenciais.
B) A constituição promulgada resulta do trabalho de uma assembleia nacional constituinte eleita pelo povo, para, em nome dele, atuar.
C) A constituição costumeira formaliza-se em um documento solene, instrumental e sistematizado.
D) A constituição escrita reúne a história e as tradições de um povo.
E) A constituição outorgada também é conhecida como votada.

Gabarito: Letra B

Gabarito Comentado:

a) A constituição consuetudinária aborda todos os assuntos que os representantes do povo consideram essenciais.

Errado. As constituições consuetudinárias são formadas com base em costumes, tradições, precedentes e convenções, conforme ensina o professor Pedro Lenza. Elas não são escritas e, portanto, suas normas derivam, principalmente, de práticas condicionais ao longo do tempo. Exemplos de constituições costumeiras incluem a neozelandesa, a israelense e a inglesa, que, apesar de possuírem documentos escritos com valor constitucional, são predominantemente baseadas em práticas e tradições (Pedro Lenza, *Direito Constitucional Esquemático*, 2013).

b) A constituição promulgada resultado do trabalho de uma assembleia nacional constituinte eleita pelo povo, para, em nome dele, atuar.

Correto. As constituições promulgadas são consideradas democráticas, pois são elaboradas e aprovadas diretamente por representantes do povo. Um exemplo claro é a Constituição Federal de 1988, que foi aprovada por uma Assembleia Constituinte eleita.

c) A constituição costumeira formalizada em um documento solene, instrumental e sistematizado.

Errado. As constituições escritas são aquelas que se estruturam em um único documento solene (código) ou em várias leis, conforme explica o professor Marcelo Novelino. Elas visam proporcionar maior segurança jurídica e são compostas por um conjunto de normas codificadas ou não. Os principais objetivos de uma constituição escrita são a

estabilidade, previsibilidade e racionalidade das normas (Marcelo Novelino, *Manual de Direito Constitucional*, 2014).
d) A constituição escrita reúne a história e as tradições de um povo.

Errado. Esta descrição aplica-se à constituição consuetudinária, que é baseada em costumes e tradições, ao contrário da constituição escrita, que se apresenta formalmente num documento sistematizado.

e) A constituição outorgada também é conhecida como votada.

Errado. Segundo Uadi Lammêgo Bulos, as constituições outorgadas são concessões feitas pelo governante, sem qualquer participação popular, como plebiscito. Elas são impostas por figuras de autoridade, como presidentes, imperadores ou ditadores, que detêm o poder constituinte originário. Exemplos incluem as constituições brasileiras de 1824, 1937 e 1967, sendo que esta última foi seguida pela Emenda Constitucional nº 1/69 (Uadi Lammêgo Bulos, *Curso de Direito Constitucional*, 2014).

QUESTÃO 42

Ao prever a possibilidade de alteração das normas constitucionais por meio de um processo legislativo especial e mais dificultoso que o ordinário, o legislador constituinte de 1988 definiu a Constituição Federal da República Federativa do Brasil como

- A) flexível.
- B) dogmática.
- C) histórica.
- D) pactuada.
- E) rígida.

Gabarito: Letra E

Gabarito Comentado:

Ao prever a possibilidade de alteração das normas constitucionais por meio de um processo legislativo especial e mais difícil que o ordinário, o legislador constituinte de 1988 definindo a Constituição Federal da República Federativa do Brasil como e) rápida. (CORRETO)

Justificativa: Segundo a doutrina de Pedro Lenza, as constituições podem ser definidas quanto à sua alterabilidade rígidas, flexíveis e semirrígidas. A mínima se refere à exigência de um processo legislativo mais complicado para sua alteração em comparação às normas infraconstitucionais. A Constituição Federal de 1988 é considerada legislação, pois seu artigo 60, § 2º, estipula um quórum de 3/5 dos membros de cada Casa para a aprovação de emendas constitucionais, em dois turnos de votação. Em contrapartida, as leis ordinárias e complementares são votadas em um único turno, com quórum de maioria simples e absoluta, respectivamente (Pedro Lenza, *Direito Constitucional Esquematizado*, 2019).

a) flexível.

Errado. As constituições flexíveis não excluem um processo legislativo mais difícil para sua alteração em comparação com as normas infraconstitucionais. A dificuldade de alterar uma constituição é equivalente à modificação de uma lei ordinária (Pedro Lenza, *Direito Constitucional Esquematizado*, 2019).

b) dogmática.

Errado. Constituições dogmáticas, sempre escritas, representam os princípios fundamentais do estado e são elaboradas de forma sistemática por uma Assembleia Constituinte. Um exemplo é a Constituição brasileira de 1988 (Pedro Lenza, *Direito Constitucional Esquematizado*, 2019).

) histórico.

Errado. Constituições históricas se formam por um processo contínuo ao longo do tempo, refletindo a história e tradições de um povo, aproximando-se das constituições costumeiras. A Constituição inglesa é um exemplo desse tipo (Pedro Lenza, *Direito Constitucional Esquematizado*, 2019).

d) pactuada.

Errado. Constituições pactuadas surgem de um acordo entre múltiplos titulares do poder constituinte. Essa modalidade é considerada anacrônica e não se ajusta ao conceito moderno de constituição, que enfatiza a unidade do poder constituinte. Exemplos incluem a Carta Magna de 1.215 (Pedro Lenza, *Direito Constitucional Esquematizado*, 2019).

Conclusão: A resposta correta é a letra **e**, que caracteriza a Constituição Federal de 1988 como uma constituição.

QUESTÃO 43

Inúmeros são os critérios de classificação das Constituições. Dentre eles, pode-se citar: quanto à forma, quanto à origem, quanto à elaboração e quanto à estabilidade. No que diz respeito a essas quatro classificações citadas, pode-se afirmar, respectivamente, que a Constituição Brasileira de 1988 é:

- A) Não escrita, democrática, dogmática, imutável.
- B) Escrita, outorgada, histórica, fixa.
- C) Não escrita, outorgada, histórica, flexível.
- D) Escrita, democrática, dogmática, rígida.
- E) Escrita, pactuada, dogmática, flexível.

Gabarito: Letra D

Gabarito Comentado:

Nas primeiras linhas do Direito Constitucional, encontramos o conceito e a classificação das Constituições. Para uniformizar a matéria, a doutrina registra diversos critérios, como:

- **Estabilidade:** rígida, semirrígida e flexível.
- **Extensão:** analítica e sintética.
- **Forma:** escrita e não escrita (consuetudinária).
- **Modo de elaboração:** dogmática e histórica.
- **Origem:** promulgada (democrática) e outorgada.
- **Finalidade:** dirigente e garantia (negativa).

Analisando a Constituição Federal de 1988, podemos classificá-la da seguinte forma:

• **Rígida ou superrígida:** A CF/88 é considerada rígida porque sua alteração exige um rito legislativo mais complexo do que as normas infraconstitucionais. Alguns, como Alexandre de Moraes, são classificados como superrígidos devido à presença de cláusulas pétreas, o que conferem à CF uma natureza de apenas parcialmente inalterável.

• **Analítica:** A Constituição é analítica, caracterizando-se pela prolixidade e pela inclusão de disposições que não necessariamente contêm conteúdo essencial à Constituição.

• **Escrita:** Trata-se de um conjunto de normas reunidas em um texto solene, ao contrário de uma constituição de forma esparsa.

• **Dogmática:** A CF/88 é dogmática, pois resulta de um processo escrito e sistematizado de normas e princípios, diferentemente de constituições que se formam lentamente a partir de tradições e costumes (consuetudinárias).

• **Promulgada/Democrática:** Ela não é resultado de uma imposição do governante (como as constituições outorgadas), mas derivada do povo, que é fonte de sua validade.

• **Dirigente:** A Constituição de 1988 não só prevê direitos negativos (de 1ª dimensão - civis e políticos), mas também contém normas programáticas que visam direcionar políticas públicas.

Essa classificação fornece uma compreensão mais clara da natureza e das características da CF/88 no contexto do Direito Constitucional.

QUESTÃO 44

O poder constituinte originário

- A) é exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade das leis.
B) tem por finalidade a reforma da Constituição, por meio de emendas.
C) representa a capacidade de um Estado de submeter-se a uma ordem jurídica internacional.
D) refere-se ao poder dos municípios para legislar sobre questões locais, conforme permitido pela Constituição Federal de 1988.
E) é o responsável pela criação da Constituição de um país e estabelece a estrutura e o funcionamento do Estado.

Gabarito: Letra E

Gabarito Comentado:

e) O poder constituinte é o responsável pela criação da Constituição de um país, estabelecendo a estrutura e o funcionamento do Estado.

De acordo com a doutrina de Pedro Lenza, o poder constituinte se divide em duas categorias principais: originário e derivado.

Poder Constituinte Originário: Este poder não se esgota, pois é responsável por instaurar uma nova ordem jurídica nacional, rompendo completamente com a anterior. Ele é inicial, independente, ilimitado juridicamente, incondicionado, soberano em suas decisões e exerce um caráter de fato e político, sendo permanente. Assim, o poder constituinte originário cria uma nova constituição e estabelece as regras fundamentais para a estrutura e o funcionamento do Estado.

Poder Constituinte Derivado: Como o nome indica, esse poder deriva do originário, devendo seguir as regras e limites por ele. O poder constituinte derivado é condicionado e limitado, e se subdivide em três categorias:

1. **Reformador:** Responsável por modificar a Constituição Federal por meio de um procedimento específico, como as emendas constitucionais.
2. **Decorrente:** Tem a função de estruturar a Constituição dos Estados-Membros e, posteriormente, adequa-la à conformidade necessária, resultante da capacidade de auto-organização imposta pelo poder constituinte originário.
3. **Revisor:** Conforme o art. 3º do ADCT, este poder determina a realização de uma revisão constitucional cinco anos após a promulgação da Constituição de 1988, que deverá ocorrer pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em uma sessão unicameral.

a) O poder constituinte não é exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário, pois este se limita ao controle de constitucionalidade das leis.

A teoria do poder constituinte está ligada à legitimidade do poder, à soberania nacional e à soberania popular em um Estado. Atualmente, o entendimento predominante é que o titular do poder constituinte é o povo, uma vez que somente ele possui legitimidade para decidir quando e como uma nova Constituição deve ser elaborada ou modificada.

b) O poder constituinte derivado reformador é o que visa a reforma da Constituição por meio de emendas.

c) A capacidade de um Estado de submissão-se a uma ordem jurídica internacional está ligada à sua personalidade jurídica no Direito Internacional.

d) O poder dos municípios para legislar sobre questões locais é uma questão de competência legislativa, em conformidade com o estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que distribui essa competência entre os Entes Federados.

Fontes: Vicente P. e Marcelo A. "Direito Constitucional Descomplicado", 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020. Pedro Lenza, "Direito Constitucional Esquematizado", 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

QUESTÃO 45

O Poder Constituinte, como instituição política responsável pela criação das normas constitucionais, é comumente classificado pela doutrina em originário, derivado e

decorrente. Por sua vez, o Poder Constituinte originário possui subclassificações, sendo uma delas baseada no modo de deliberação constituinte.

Nesse sentido, quando o Poder Constituinte deriva de uma deliberação formal de um grupo de agentes, como no caso das constituições escritas, pode ser classificado como:

- A) revolucionário;
B) concentrado;
C) formal;
D) difuso;
E) material.

Gabarito: Letra B

Gabarito Comentado:

Quanto ao modo de deliberação, segundo o professor Marcelo Novelino, o poder constituinte pode ser classificado como difuso ou concentrado.

Poder Constituinte Concentrado (ou Demarcado) : Neste caso, a Constituição resulta da deliberação formal de um grupo de agentes, como ocorre nas constituições escritas.

Poder Constituinte Difuso : Ao contrário, esse poder se origina de processos informais, onde a criação das normas constitucionais decorre das tradições de uma sociedade, como nas constituições consuetudinárias (Marcelo Novelino, *Constituição Federal para Concursos*, 2015).

Além disso, o poder constituinte originário se divide em dois aspectos:

1. **Poder Constituinte Originário Material :** Está relacionado ao movimento de mudança que busca romper completamente com o sistema jurídico vigente, promovendo a criação de uma nova ordem constitucional.

2. **Poder Constituinte Originário Formal :** Refere-se às normas que estabelecem a existência de um processo para a mudança da ordem constitucional.

Por último, o **Poder Constituinte Originário Revolucionário** tem como objetivo criar uma nova ordem constitucional, desvinculando-se do sistema político e social anterior.

QUESTÃO 46

Por meio de Emenda Constitucional promulgada pelo Congresso Nacional, foi criada a Polícia Penal, órgão responsável pela segurança do sistema prisional federal, estadual e do Distrito Federal. A propositura dessa lei compete ao poder constituinte:

- A) originário
B) instituído
C) difuso
D) supranacional
E) participativo

Gabarito: Letra B

Gabarito Comentado:

A) **Originário**

INCORRETO. O poder constituinte originário é responsável pela elaboração de uma nova Constituição e pela criação de um novo ordenamento jurídico. Esse poder é exercido, por exemplo, nas Assembleias Constituintes. A criação da Polícia Penal por meio de Emenda Constitucional não se enquadra nessa definição, pois se trata de uma alteração à Constituição já existente, e não da elaboração de uma nova.

B) **CORRETO instituído .** O poder constituinte instituído, também conhecido como poder constituído ou derivado, é aquele que deriva do poder constituinte originário e tem a função de modificar a Constituição. Ele é exercido pelo Congresso Nacional através de Emendas Constitucionais. Assim, a criação da Polícia Penal pela Emenda Constitucional é um exemplo claro do exercício do poder constituinte instituído.

C) Difuso

INCORRETO. O poder constituinte difuso não é uma categoria reconhecida no direito constitucional. Este conceito não se aplica à criação de órgãos ou à alteração da Constituição.

D) Supranacional

INCORRETO. O poder constituinte supranacional refere-se a um poder que opera acima do nível nacional, exercido por organismos internacionais ou blocos econômicos, como a União Europeia. A criação da Polícia Penal, sendo uma questão interna do Brasil, não está relacionada ao poder constituinte supranacional.

E) Participativo

INCORRETO. O poder constituinte participativo não é uma categoria reconhecida no direito constitucional. Esse conceito não se aplica à criação de órgãos ou à alteração da Constituição.

QUESTÃO 47

No que se refere ao poder constituinte e aos conceitos relacionados à Constituição de 1988, assinale a alternativa **correta**.

- A) Os direitos adquiridos são oponíveis ao poder constituinte originário, com o fim de evitar o retrocesso social.
- B) Para emendar a Constituição de 1988, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará necessita tão somente se manifestar com dois terços de seus membros.
- C) Entre as classificações existentes, a Constituição de 1988 pode ser considerada como constituição prolixa e semirrígida.
- D) A forma federativa de Estado, a separação de Poderes e o voto direto, secreto e obrigatório são exemplos de cláusulas pétreas.
- E) De acordo com o texto constitucional de 1988, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Gabarito: Letra E

Gabarito Comentado:

e) De acordo com o texto constitucional de 1988, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

CORRETA. Isso está em conformidade com o § 5º do art. 60 da CF/1988:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: ...
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Mais alternativas incorretas:

a) Os direitos adquiridos são oponíveis ao poder constituinte originário, com o fim de evitar o retrocesso social.

ERRADO. Não existem direitos adquiridos que sejam oponíveis ao poder constituinte originário. O STF já se posicionou nesse sentido, confirmando a existência de direitos adquiridos em relação às Emendas Constitucionais e normas do poder constituinte derivadas do reformador: "A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte (redundantemente chamada de 'originário') não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo." (MC na ADIN 2.356, Tribunal Pleno, Rel. para julgamento Min. Ayres Britto, julgado em 25/11/2010).

b) Para emendar a Constituição de 1988, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará necessita tão somente se manifestar com dois terços de membros seus.

INCORRETA. O quórum exigido para emendar a Constituição

está no inciso III do art. 60 da CF/1988, que exige maioria absoluta e que mais da metade das Assembleias Legislativas subscrevam a iniciativa:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

c) Entre as classificações existentes, a Constituição de 1988 pode ser considerada como constituição prolixa e semirrígida.

INCORRETA. A Constituição de 1988 é considerada prolixa ou analítica, pois abrange diversos temas que não são tradicionalmente constitucionais. Ela é regra, pois todo o seu texto só pode ser modificado por um procedimento legislativo mais especificamente que o das leis ordinárias em geral.

d) A forma federativa de Estado, a separação de Poderes e o voto direto, secreto e obrigatório são exemplos de cláusulas pétreas.

INCORRETA. De acordo com o inciso II do § 4º do art. 60 da CF/1988, o voto obrigatório não é uma limitação material expressa (cláusula pétrea), apenas o voto direto, secreto, universal e periódico é considerado:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: ...
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

QUESTÃO 48

O Poder Constituinte classifica-se em Poder Constituinte Originário e Poder Constituinte Derivado. Assinale a alternativa que apresenta as características do Poder Constituinte Originário.

- A) Inicial, ilimitado, subordinado e condicionado.
- B) Inicial, ilimitado, autônomo e incondicionado.
- C) Inicial, limitado, subordinado e incondicionado.
- D) Decorrente, limitado, subordinado e reformador.
- E) Limitado, permanente, autônomo e condicionado.

Gabarito: Letra B

Gabarito Comentado:

O Poder Constituinte Originário é assim chamado para diferenciá-lo do poder que altera o texto constitucional (poder constituinte derivado) ou do que elabora as constituições dos Estados-membros (poder constituinte decorrente).

Esse poder é considerado inicial, pois não há nenhum outro poder acima dele; Segundo algumas correntes da doutrina, ele estabelece uma nova Constituição que funda uma nova ordem jurídica.

Ele é ilimitado e independente, pois não está subordinado às normas anteriores, não precisando respeitar os limites pelo direito positivo anterior (DE MORAES, Alexandre. *Direito Constitucional*. Atlas, p. 45).

Além disso, é incondicionado, pois não se submete a nenhuma forma ou conteúdo previamente previsto.

QUESTÃO 49

Emenda à Constituição consiste em uma

- A) reforma, oriunda do poder constituinte decorrente.
- B) reforma, atribuída ao presidente da República, que tem o poder de vetar ou sancionar a proposta que a originou.
- C) revisão, oriunda do poder constituinte originário.
- D) revisão, atribuída ao Supremo Tribunal Federal, que tem o poder de julgar a proposta que a originou.
- E) reforma, oriunda do poder constituinte derivado

Gabarito: Letra E

Gabarito Comentado:

e) reforma, oriunda do poder constituinte derivado.

Correta. A emenda à Constituição resulta da atuação do Poder Constituinte Derivado reformador. É importante lembrar que o poder constituinte derivado também é conhecido como remanescente, secundário, instituído, constituído ou de segundo grau. Esse poder está previsto na própria Constituição e permite a alteração do seu texto em conformidade com as regras que ela estabelece.

O Poder Constituinte Derivado se divide em:

• **Poder Constituinte Derivado Reformador:**

Responsável por modificar o texto da Constituição, respeitando as normas estabelecidas pela própria Constituição Federal. A Constituição de 1988, é exercida pelo Congresso Nacional, conforme o artigo 60 (processo de emenda constitucional).

• **Poder Constituinte Derivado Revisor:**

Previsto no art. 3º do ADCT, consiste em um procedimento simplificado que ocorreu uma única vez, cinco anos após a promulgação da Constituição de 1988. As emendas foram aprovadas por maioria absoluta em sessão unicameral do Congresso Nacional, sendo promulgadas pela Mesa do Congresso Nacional.

ADCT: Art. 3º. "A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral."

• **Poder Constituinte Derivado Decorrente:**

Refere-se à competência dos estados-membros, decorrente de sua autonomia político-administrativa, para elaborar suas Constituições. Contudo, esse poder está sujeito a diversas limitações, como os princípios constitucionais sensíveis.

O entendimento predominante é que o poder constituinte derivado decorrente é exclusivo dos Estados-membros e do Distrito Federal, conforme decidido pelo STF, não se aplicando aos Municípios em relação às suas leis orgânicas:

"A Lei Orgânica do Distrito Federal constitui instrumento normativo primário destinado a regular, de modo subordinante – e com inegável primazia sobre o ordenamento positivo distrital – a vida jurídico-administrativa e político-institucional dessa entidade integrante da federação brasileira. Este ato representa, dentro do sistema de direito positivo, o momento inaugural e fundante da ordem jurídica vigente no âmbito do Distrito Federal. Em uma palavra: a Lei Orgânica equivalente, em força, autoridade e eficácia jurídica, a um verdadeiro estatuto constitucional, essencialmente equiparável às Constituições promulgadas pelos Estados-membros." (RCL 3436/DF-MC, rel. Min. Celso de Mello, jul. em 1º/7/2005)

As características do poder constituinte derivado incluem:

- É um poder jurídico, não político, pois faz parte do direito positivo e está presente no texto constitucional;
- É derivado, pois obtém sua força e autoridade do poder constituinte originário;
- É subordinado, limitado pelas normas expressas e implícitas da Constituição Federal, que não pode contrariar ou abolir;
- É condicionado, devendo o seu exercício obedecer às condições condicionais do texto constitucional;
- As normas constitucionais resultantes do poder constituinte derivado (alteradas por emenda constitucional) estão sujeitas ao controle de constitucionalidade e podem ser declaradas inconstitucionais.

Mais alternativas incorretas:

a) reforma, oriunda do poder constituinte decorrente. Incorreta. O poder constituinte decorrente refere-se à capacidade dos Estados-membros de elaborar as suas próprias constituições.

b) reforma, atribuída ao presidente da República, que tenha o poder de vetar ou sancionar a proposta que lhe tenha originado.

Incorreta. O poder de reforma da Constituição é atribuído ao Congresso Nacional. O Presidente da República pode ser um dos iniciadores do processo legislativo (art. 60, I, CF):

Arte. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

c) revisão, oriunda do poder constituinte originário. Incorreta. O Poder Constituinte Derivado Revisor foi esgotado com a revisão constitucional realizada pelo Congresso Nacional.

d) revisão, atribuída ao Supremo Tribunal Federal, que tem o poder de julgar a proposta que a originou. Incorreta. O Poder Constituinte Derivado Revisor foi esgotado com a revisão constitucional feita pelo Congresso Nacional.

QUESTÃO 50

Quanto ao tema Poder Constituinte, princípios fundamentais da República e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta.

A) Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se, entre outros, pelo princípio de construir uma sociedade livre, justa e solidária.

B) A capacidade dos Estados-membros de se auto organizarem decorre do próprio Poder Constituinte Originário.

C) Moderna doutrina constitucional afirma que a titularidade do Poder Constituinte reside no povo.

D) Constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a prevalência dos direitos humanos.

E) A imposição de uma nova Constituição por meio da outorga não é admitida como forma de inaugurar uma nova ordem jurídica Constitucional, tendo em vista que o Poder Constituinte Originário é incondicionado.

Gabarito: Letra C

Gabarito Comentado:

A alternativa correta é a letra C.

Em relação à titularidade, o poder constituinte originário é genuinamente atribuído ao povo, embora o seu exercício seja realizado por representantes do povo, o que pode gerar diferentes interpretações doutrinárias.

As demais alternativas estão incorretas:

Letra A: A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos da República Federativa, conforme o art. 3º, eu:

"Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária."

Letra B: A capacidade dos Estados-membros de se autoorganizarem decorre do Poder Constituinte Decorrente (e não do originário). O poder constituinte decorrente é responsável pela elaboração das Constituições Estaduais, conforme disposto no art. 25, caput, da Constituição Federal e no art. 11, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):

"Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotam, observados os princípios desta Constituição."

"Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta."

Letra D: A prevalência dos direitos humanos é um dos princípios que orientam as relações internacionais do Brasil (e não um dos objetivos):

"Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

II - prevalência dos direitos humanos."

Letra E: O Poder Constituinte Originário, responsável por estabelecer a Constituição de um Estado, se manifesta por duas formas básicas: Assembleia Nacional Constituinte e Movimento Revolucionário (outorga). (DE MORAES, Alexandre. *Direito Constitucional* . Atlas, p. 44). Portanto, a imposição de uma nova Constituição por meio da outorga é aceita como uma forma de inaugurar uma nova Constituição.

